

Droit de timbre payé sur état
Autorisation du 09/07/1984.

206485 01

GK/STA/

**L'AN DEUX MILLE QUATRE,
Le QUATORZE MARS
A SAINT-PRIEST (Rhône), 12, Boulevard François Reymond, au siège de
l'Office Notarial, ci-après nommé,
Maître François BARTHELET, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Gérard KAEUFLING, François BARTHELET et Jean PICHAT,
Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial à SAINT-PRIEST, 12, boulevard
François Reymond, Soussigné,**

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **MARIGNAN HABITAT**, Société en nom collectif au capital de 38.125,00 EUROS, dont le siège est à LEVALLOIS-PERRET (92300), 88 Rue de Villiers, identifiée au SIREN sous le numéro 428668230 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE.

Représentée par :

Monsieur Marc **VALVERDE**, agissant en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par acte sous seing privé en date à LEVALLOIS PERRET du 1^{er} Juillet 2004 dont une copie demeurera annexée aux présentes.

A l'effet d'établir ainsi qu'il suit **L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE** concernant un **ENSEMBLE IMMOBILIER** à construire par ladite société, sur un terrain situé à MIONS (Rhône), Lieudit Le Bourg Résidence Le Clos de l'Echevin.

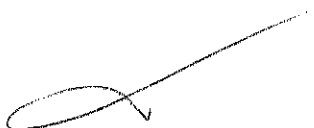
PREAMBULE

1. - Le présent règlement de copropriété est établi conformément aux dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et des textes subséquents.

Il a notamment pour but :

1°/ - D'établir l'état descriptif de division de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** tel qu'il est décrit ci-après.

2°/ - De déterminer les éléments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, bâtiment par bâtiment, qui seront affectés à usage exclusif de chaque copropriétaire (parties privatives) et ceux qui seront affectés à l'usage de plusieurs ou de l'ensemble des copropriétaires (parties communes), et d'en fixer les services et aménagements communs.



3°/ - De fixer les droits et obligations des copropriétaires ou d'en déterminer les conditions d'exercice et d'exécution.

4°/ - D'organiser l'administration de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

II. - Les dispositions du présent règlement de copropriété seront obligatoires pour tous les copropriétaires ou occupants d'une partie quelconque de l'un des bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Le présent règlement de copropriété et ses modifications, le cas échéant, constitueront la loi commune à laquelle tous devront se conformer.

P L A N

PREMIERE PARTIE

DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

CHAPITRE I : DESIGNATION GENERALE

CHAPITRE II : DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CHAPITRE III : DISTINCTION PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES

DEUXIEME PARTIE

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE IV : CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES

CHAPITRE V : CHARGES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

CHAPITRE VI : MUTATION - LOCATION - MODIFICATION DE LOTS - HYPOTHEQUES

TROISIEME PARTIE

ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE

CHAPITRE VII : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE VIII : SYNDIC

CHAPITRE IX : CONSEIL SYNDICAL

QUATRIEME PARTIE

AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATIONS - ASSURANCES - LITIGES

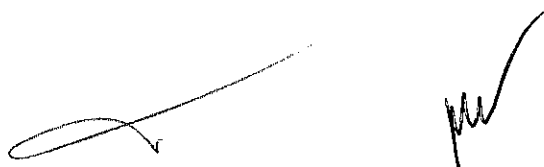
CHAPITRE X : AMELIORATIONS-ADDITIONS-SURELEVATIONS

CHAPITRE XI : RISQUES CIVILS - ASSURANCES

CHAPITRE XII : INEXECUTION DU REGLEMENT - LITIGES

CINQUIEME PARTIE

FORMALITES - PRECISIONS DIVERSES



PREMIERE PARTIE

DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

CHAPITRE I - DESIGNATION GENERALE

SECTION I - DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ET DE CHACUN DES BATIMENTS LE COMPOSANT

DESIGNATION

Les présentes s'appliquent à **UN ENSEMBLE IMMOBILIER** à édifier sur un terrain situé à MIONS (Rhône), Lieudit Le Bourg et figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes :

Section	N°	Lieudit	Surface
AS	149	19 Place de la République	00ha 04a 35ca
AS	150	19 Place de la République	00ha 00a 37ca
AS	151	19 Rue de la Liberté	00ha 08a 62ca
AS	152	Le Bourg	00ha 01a 58ca
AS	153	Le Bourg	00ha 01a 59ca
AS	154	2 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 50ca
AS	155	Le Bourg	00ha 00a 34ca
AS	156	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 02a 81ca
AS	157	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 54ca
AS	158	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 05ca
AS	159	Le Bourg	00ha 01a 25ca
AS	160	6 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 73ca
AS	161	Le Bourg 8 Rue du onze Novembre 1918	00ha 11a 42ca
AS	162	Le Bourg	00ha 04a 98ca
AS	308	La Magnanerie	00ha 06a 65ca
AS	317	12 Place de la République	00ha 00a 06ca
AS	318	21 Place de la République	00ha 04a 29ca
Total			00ha 52a 13ca

PROPRIETAIRE

Le requérant en est propriétaire au moyen de l'acquisition ci-après énoncée sous le titre « origine de propriété ».

DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

A) Désignation générale

L'ensemble immobilier à construire sur le tènement immobilier sis à MIONS (Rhône), Lieudit Le Bourg consistera en une résidence à usage mixte comprenant des commerces en rez de chaussée et des logements au premier et second étage.

L'entrée et la sortie automobile de cet ensemble immobilier se fera par la Rue de la Liberté.



Cet ensemble immobilier comprendra à son achèvement :

1°) Six bâtiments dénommés A, B, C, D, E et F, tous élevés sur sous sol à l'exception du bâtiment A, d'un rez de chaussée et de deux étages.

Ledit sous sol comprend 62 garages boxés auxquels on accède par une rampe d'accès desservant une dalle souterraine commune aux bâtiments B, C, D, E et F

2°) 7 places de parkings à ciel ouvert.

3°) Des espaces verts et notamment un jardin intérieur avec bassin d'agrément se situant au milieu des bâtiments.

L'accès audit jardin se faisant par des allées situées entre les bâtiments.

B) Désignation par bâtiment

1°) Bâtiment A

Il sera composé de UN local commercial et de CINQ appartements.

Il comprendra à son achèvement :

♦ Au rez de chaussée

Hall d'entrée comprenant cage d'escaliers desservant uniquement les parties privatives à usage d'habitation situées au premier et second étage, des gaines.

Local poubelle accessible par l'extérieur.

Des parties privatives comprenant UN (1) local commercial.

♦ Au premier étage :

Accessible depuis le hall d'entrée, en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines.

Un palier et un dégagement commun, des gaines.

Des parties privatives comprenant CINQ (5) appartements, dont un de type T2, et deux de type T3.

♦ Au deuxième étage :

Accessible depuis le hall d'entrée commun par une cage d'escalier.

Un palier et un dégagement commun, des gaines.

Des parties privatives comprenant DEUX (2) appartements de type T5.

2°) Bâtiment B

Il sera composé de UN local commercial, de HUIT appartements

Il comprendra à son achèvement :

♦ Au sous sol :

Accessible pour les véhicules par une rampe d'accès automobile issue des espaces communs,

Accessible pour les piétons depuis un hall du rez-de-chaussée par un escalier commun desservant uniquement le sous sol à l'exclusion du premier et second étage.

Un palier et un sas à l'arrivée de l'escalier,

Une voie de circulation et de manoeuvre,

Des gaines,

Des parties privatives comprenant QUATORZE (14) garages boxés.

♦ Au rez de chaussée

Hall desservant uniquement le sous sol accessible par l'extérieur.
 Deux halls d'entrée comprenant cage d'escaliers desservant uniquement les parties privatives à usage d'habitation situées au premier et second étage, des gaines.
 Local poubelle accessible par l'extérieur.
 Des parties privatives comprenant UN (1) local commercial.

♦ Au premier étage :

Accessible par les halls d'entrée, en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines,
 Un palier et un dégagement commun, des gaines.
 Des parties privatives comprenant QUATRE (4) appartements, dont deux de type T3, et deux de type T4.
 Etant précisé que chaque palier dessert deux appartements un de type T3 et un de type T4.

♦ Au deuxième étage :

Accessible depuis les halls d'entrée en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines.
 Un palier et un dégagement commun, des gaines.
 Des parties privatives comprenant QUATRE (4) appartements, dont deux de type T3, et deux de type T4.
 Etant précisé que chaque palier dessert deux appartements un de type T3 et un de type T4.

3°) Bâtiment C

Il sera composé de UN local commercial, de CINQ appartements

Il comprendra à son achèvement :

♦ Au sous sol :

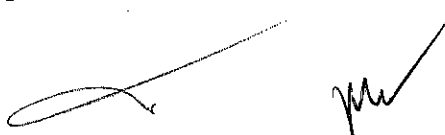
Accessible pour les véhicules par une rampe d'accès automobile issue des espaces communs,
 Accessible pour les piétons depuis un hall du rez-de-chaussée par un escalier commun desservant uniquement le sous sol à l'exclusion du premier et second étage.
 Un palier et un sas à l'arrivée de l'escalier,
 Une voie de circulation et de manoeuvre,
 Des gaines,
 Des parties privatives comprenant ONZE (11) garages boxés.

♦ Au rez de chaussée

Hall desservant uniquement le sous sol accessible par l'extérieur.
 Hall d'entrée comprenant cage d'escaliers desservant uniquement les parties privatives à usage d'habitation situées au premier et second étage, des gaines.
 Des parties privatives comprenant UN (1) local commercial.

♦ Au premier étage :

Accessible par le hall d'entrée, en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines,
 Un palier et un dégagement commun, des gaines.



Des parties privatives comprenant TROIS (3) appartements, dont un de type T2, et deux de type T3.

♦ **Au deuxième étage :**

Accessible depuis les halls d'entrée en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines.

Un palier et un dégagement commun, des gaines.

Des parties privatives comprenant DEUX (2) appartements de type T4

4°) Bâtiment D

Il sera composé de DEUX locaux commerciaux, de DIX appartements

Il comprendra à son achèvement :

♦ **Au sous sol :**

Accessible pour les véhicules par une rampe d'accès automobile issue des espaces communs,

Accessible pour les piétons depuis un hall du rez-de-chaussée par un escalier commun desservant uniquement le sous sol à l'exclusion du premier et second étage.

Un palier et un sas à l'arrivée de l'escalier,

Une voie de circulation et de manoeuvre,

Des gaines,

Un local à vélo,

Des parties privatives comprenant DIX (10) garages boxés.

♦ **Au rez de chaussée**

Hall desservant uniquement le sous sol accessible par l'extérieur.

Hall d'entrée comprenant cage d'escaliers desservant uniquement les parties privatives à usage d'habitation situées au premier et second étage, des gaines.

Un local poubelle accessible par l'extérieur.

Des parties privatives comprenant DEUX (2) locaux commerciaux.

♦ **Au premier étage :**

Accessible par le hall d'entrée, en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines,

Un palier et un dégagement commun, des gaines.

Des parties privatives comprenant CINQ (5) appartements, dont deux de type T2, un de type T3 et deux de type T4.

♦ **Au deuxième étage :**

Accessible depuis le hall d'entrée en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines.

Un palier et un dégagement commun, des gaines.

Des parties privatives comprenant CINQ (5) appartements, dont deux de type T2, un de type T3 et deux de type T2.

5°) Bâtiment E

Il sera composé de UN local commercial, de CINQ appartements

Il comprendra à son achèvement :

♦ **Au sous sol :**

Accessible pour les véhicules par une rampe d'accès automobile issue des espaces communs,

Accessible pour les piétons depuis un hall du rez-de-chaussée se situant dans le bâtiment F par un escalier commun desservant uniquement les sous sol des bâtiment E et F à l'exclusion des premiers et seconds étage.

Un palier et un sas à l'arrivée de l'escalier,

Une voie de circulation et de manoeuvre,

Des gaines,

Des parties privatives comprenant DOUZE (12) garages boxés.

♦ **Au rez de chaussée**

Hall d'entrée comprenant cage d'escaliers desservant uniquement les parties privatives à usage d'habitation situées au premier et second étage, des gaines.

Un local poubelle accessible par l'extérieur.

Des parties privatives comprenant UN (1) local commercial.

♦ **Au premier étage :**

Accessible par le hall d'entrée, en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines,

Un palier et un dégagement commun, des gaines.

Des parties privatives comprenant TROIS (3) appartements, dont un de type T2, un de type T3 et un de type T4.

♦ **Au deuxième étage :**

Accessible depuis le hall d'entrée en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines.

Un palier et un dégagement commun, des gaines.

Des parties privatives comprenant DEUX (2) appartements de type T5

6°) Bâtiment F

Il sera composé de UN local commercial, de CINQ appartements

Il comprendra à son achèvement :

♦ **Au sous sol :**

Accessible pour les véhicules par une rampe d'accès automobile issue des espaces communs,

Accessible pour les piétons depuis un hall du rez-de-chaussée par un escalier commun desservant uniquement les sous sol des bâtiment E et F à l'exclusion des premiers et seconds étage.

Un palier et un sas à l'arrivée de l'escalier,

Une voie de circulation et de manoeuvre,

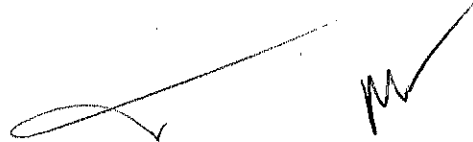
Des gaines,

Des parties privatives comprenant QUINZE (15) garages boxés.

♦ **Au rez de chaussée**

Hall d'entrée comprenant cage d'escaliers desservant uniquement les parties privatives à usage d'habitation situées au premier et second étage, des gaines.

Des parties privatives comprenant UN (1) local commercial et UN (1) local technique destiné à la Communauté Urbaine de LYON.



♦ **Au premier étage :**

Accessible par le hall d'entrée, en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines,
 Un palier et un dégagement commun, des gaines.
 Des parties privatives comprenant TROIS (3) appartements, dont un de type T2, un de type T3 et un de type T4.

♦ **Au deuxième étage :**

Accessible depuis le hall d'entrée en sus, dégagements, cage d'escaliers et des gaines.
 Un palier et un dégagement commun, des gaines.
 Des parties privatives comprenant DEUX (2) appartements de type T4.

SECTION II - PLANS - PERMIS DE CONSTRUIRE

PLANS

Sont demeurés ci-joints et annexés après mention les plans suivants établis par le Bureau d'Etudes BREA, dont le siège est à TASSIN LA DEMI LUNE (Rhône), le 23 Décembre 2004, savoir :

- Un plan d'ensemble figurant l'emplacement de chaque bâtiment, celui de la voirie, des espaces verts, appelé « DCE PRESTATIONS DE VOIRIE »,
- Un plan par bâtiment des façades,
- Un plan par bâtiment par coupes,
- Un jeu de plans détaillés avec les cotes pour chacun des bâtiments portant descriptif du sous-sol, de chaque niveau et de chacun des lots le composant,
- Un plan de vente pour chaque lot à usage d'habitation.

PERMIS DE CONSTRUIRE

L'ENSEMBLE IMMOBILIER objet du présent règlement de copropriété a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposé à la Mairie de MIONS.

Ledit permis de construire sur le terrain objet de la vente a été accordé par Monsieur le Maire de MIONS, le 26 Février 2004 sous le numéro PC 6928303C0037.

Une copie de ce permis de construire est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.

Ce permis a fait l'objet d'un affichage régulier ainsi qu'il résulte de deux procès verbaux de constat établi par acte extra-judiciaire de Maître TIVAN, huissier de justice à SAINT PRIEST, savoir :

- en date des 8 et 9 Mars 2004 attestant l'affichage dudit permis sur le terrain,
- en date du 24 Mai 2004 attestant l'affichage dudit permis sur le terrain,

Etant ici précisé qu'un permis de construire modificatif a été déposé à la Mairie de MIONS, le 6 Juin 2004 et est actuellement en cours d'instruction.

ORIGINE DE PROPRIETE

1°) Origine de propriété immédiate

La Société MARIGNAN HABITAT est propriétaire de l'assiette foncière sur laquelle sera édifiée l'ensemble immobilier, objet des présentes, par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de :

L'Etablissement dénommé :OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE (OPAC DU RHONE), Etablissement Public de caractère industriel et commercial, dont le siège social est

LYON 3^{ème} (Rhône), 194 Rue Duguesclin, identifié au SIREN sous le numéro 779.859.297 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, le 23 Décembre 2004,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Etant ici précisé que suivant la SHON définitive octroyée par le permis de construire modificatif déposé à la Mairie de MIONS, le 6 Juin 2004 et actuellement en cours d'instruction, un supplément de prix de vente a été convenu entre les parties et stipulé l'acte.

Audit acte, il a été fait toutes les déclarations d'usage et notamment que l'assiette foncière sur laquelle sera édifiée l'ensemble immobilier, objet des présentes, était libre et franche de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique de cet acte est en cours de publication au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

2°) Origine de propriété antérieure

I°) Concernant les parcelles cadastrées section AS n°149, n°150 et n°318

Lesdites parcelles appartenaient à l'OPAC DU RHONE en suite de l'ordonnance d'expropriation rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON, le 17 Juin 2002, complétée par une seconde ordonnance en date du 3 Juin 2003,

Ces dernières ont fait l'objet d'un dépôt de pièces reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, le 3 Décembre 2003, dont une copie authentique est en cours de publication au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

Etant ici précisé que l'OPAC DU RHONE a la jouissance de ces parcelles depuis le 21 juin 2004, date de paiement des indemnités d'éviction.

II°) Concernant les parcelles cadastrées section AS n°151, n°154, n°155, n°159 et n°162

a) Origine de propriété immédiate

Ces parcelles appartenaient à l'OPAC DU RHONE par suite de l'acquisition que ledit office en avait faite de :

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, Etablissement Public Administratif créée en vertu de la loi n°66-1069 du 31 décembre 1966, identifié au SIREN sous le numéro 246.900.245, dont le siège est à LYON 3^{ème} 20 rue du Lac.

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, et Maître LEUFFLEN, Notaire à LYON, le 20 Septembre 2004.

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant ainsi que par le versement de l'indemnité d'éviction due par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au locataire.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique de cet acte est en cours de publication au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

b) Origine de propriété antérieure

Les biens et droits immobiliers, appartenaient à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite de :

Monsieur Léon ROUQUETTE, Retraité et Madame Gilberte Françoise POURRAT, sans profession son épouse demeurant ensemble à MONTMORENCY (Val d'Oise), 3 Rue des Carrières,

Nés savoir :

- Monsieur à SAINT URClZE (Cantal), le 14 Septembre 1918,
- Madame à CUNLHAT (Puy de dôme), le 7 Août 1927,

Marié actuellement sous le régime de la communauté universelle par suite de leur changement de régime matrimonial reçu par Maître KERPOISSON, Notaire à MONTMORENCY (Val d'Oise), le 11 Octobre 1995, homologué par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, le 1^{er} Octobre 1996,

Suivant acte reçu par Maître LEUFFLEN, Notaire à LYON 3^{ème} et Maître RAYMOND, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, le 16 Décembre 1998,

Cette vente a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toutes inscriptions, hypothèques et privilèges quelconques à l'exception savoir :

- d'une assignation dressée par Maître ROSNET, les 9 et 11 Mai 1994, publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, les 9 Juin et 3 Octobre 1994, Volume 1994 P n°8307

Attestation rectificative établie par Maître DUMOULIN, le 30 Septembre 1994, publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 3 Octobre 1994, Volume 1994 P n°8307.

- D'une assignation dressée par Maître DUMOULIN, les 9 Juin et 11 Mai 1994, publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, les 9 JUIN et 3 Octobre 2003, Volume 94 P n°4571,

Attestation rectificative établie par Maître DUMOULIN, le 30 Septembre 1994, publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 3 Octobre 1994, Volume 94 P n°8306.

Lesdites assignations devenues sans objet par suite d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON, le 14 Septembre 1994, devenu définitif.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 21 Janvier 1999, Volume 1999 n°536.

c) Origine de propriété plus antérieure

L'origine de propriété plus antérieure demeurera dans une note annexée aux présentes après mention.

III°) Concernant la parcelle cadastrée section AS n°152

a) Origine de propriété immédiate

Cette parcelle appartenait à l'OPAC DU RHONE par suite de l'acquisition que ledit office en avait faite de :

Madame Maria, Carmen SEGARRA, Retraitée, demeurant à CORBAS (69960), Résidence Les Taillis, 20, Chemin de Grange Blanche,
Née à CATI (ESPAGNE), le 1er décembre 1909.

Veuve et non remariée de Monsieur Jaime ROCA,

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, le 5 Novembre 2002,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque

Une copie a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 20 Décembre 2002, volume 2002 P n°13321.

b) Origine de propriété antérieure

La parcelle appartenait à Madame ROCA par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite de :

- Madame Renée, Claudia POULLAILLON, veuves en premières noces de Monsieur Roger DELILLE, épouse en secondes noces de Monsieur Jean, Georges, Auguste BECHTEL, née à MIONS, le 5 Février 1922,

- Madame Yvonne POULAILLON, épouse en uniques noces de Monsieur Pierre, Fernand ALVERNAT, née à MIONS, le 27 Novembre 1926,
- Monsieur André, Louis POULAILLON, époux de Madame Annie DE LIBERO, né à MIONS, le 13 Mars 1929,

Suivant acte reçu par Maître Joseph RONIN, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, les 2 et 3 Novembre 1958,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens et droits étaient libre et francs de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des Hypothèques de VIENNE, le 28 Novembre 1958, Volume 4070 n°22.

IV°) Concernant la parcelle cadastrée section AS n°153

a) Origine de propriété Immédiate

Cette parcelle appartenait à l'OPAC DU RHONE par suite de l'acquisition que ledit office en avait faite de :

Monsieur Guy Paul Yves COUTURET, Retraité et Madame Marinette LOUISE LACROIX, Retraîtée, son épouse, demeurant ensemble à CIVRIEUX (Ain), Lieudit Le Bois Rabat,

Nés savoir :

- Monsieur à BOREY (Haute Saône), le 10 Août 1936,
- Madame à VAULX EN VELIN, le 30 Janvier 1936,

Suivant acte reçu par Maître AVRIL, Notaire CHAPONNAY, le 29 Avril 2002,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 13 Mai 2002, Volume 2002 P n°4530.

b) Origine de propriété antérieure

Ladite parcelle appartenait à Monsieur et Madame COUTURET par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite de :

Monsieur René Charles TERRIER et Madame Bernadette Jeanne Henriette FALAVEL, son épouse, demeurant ensemble à RIVERIE, le Bourg,

Suivant acte reçu par Maître BILLIEMAZ, Notaire à RIVERIE (Rhône), le 30 Septembre 1971,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte

Une copie authentique de cet acte a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 11 Octobre 1971, Volume 773 n°5624.

V°) Concernant les parcelles cadastrées section AS n°156, n°157 et n°158

a) Origine de propriété Immédiate

Lesdites parcelles appartenait à l'OPAC DU RHONE par suite de l'acquisition que ledit office en avait faite de :

Monsieur Jean MAXIA, Artisan Photographe, et Madame Marie-Christine IAFRATE, Artisan Photographe, son épouse, demeurant ensemble à MIONS (69780), 48, Rue Claude Debussy.

Nés savoir :

Monsieur MAXIA à VIENNE (38200) le 11 octobre 1956

Madame MAXIA à LYON 7ème le 1er décembre 1955



Mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître ROUCHY, Notaire à HEYRIEUX (38540), le 26 Juin 1978, préalable à leur union célébrée à la Mairie de LYON 7^{ème}, le 5 Août 1978.

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, le 18 Mars 2003,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens et droits étaient libre et francs de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 11 Avril 2003, Volume 2003 P n°3708.

b) Origine de propriété antérieure

Monsieur MAXIA était propriétaire des biens par suite de l'acquisition qu'il en avait fait seul, de :

- Madame Nella Marguerite BOZZO, veuve de Monsieur Paul François LAI, demeurant à SAINT ETIENNE, 31 Rue Charles de Gaulle, née à VIENNE, le 3 Février 1925,
- Madame Colette Andrée LAI, épouse de Monsieur PONTUS Georges, demeurant à ANBUTRIX (Ain), Garage Renault, née à MARSEILLE, le 7 Mars 1947,
- Monsieur Guy, Raymond LAI, demeurant à VILLEURBANNE, 40 Rue du Docteur Rollet, né à MARSEILLE, le 6 Octobre 1948,
- Monsieur Serge LAI, demeurant à LYON 3^{ème}, 6 Rue Claudius Pionchon, né à MARSEILLE, le 9 Juin 1950,
- Madame Régine Jeanne LAI, épouse de Monsieur Robert PAGLIARELLA, demeurant à VENISSIEUX, 14 Chemin Dulaquais, né à MARSEILLE, le 15 Février 1957,
- Madame Solange Augustine LAI, épouse de Monsieur Albert COHEN, demeurant à SAINT ETIENNE, 30 Rue Charles de Gaulle, née à LYON 4^{ème}, le 3 Février 1960,

- Monsieur Jean Marc Paul LAI, demeurant à VILLEURBANNE, 40 Rue du Docteur Rollet, né à SAINT FONS, le 19 Février 1963,

Suivant acte reçu par Maître ROUCHY, Notaire à HEYRIEUX et Maître RAYMOND, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, le 5 Mai 1987,

Cette vente a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte,

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 4 Juin 1987, Volume 87 P n°4185.

Une attestation rectificative a été établie par lesdits notaires le 30 juillet 1987 et publiée audit bureau des hypothèques le 5 août 1987 volume 87 P numéro 6076.

c) Origine de propriété plus antérieure

Originellement, l'immeuble vendu dépendait de la communauté existant entre Monsieur et Madame LAI, par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite :

Monsieur Alfred Emile BRISSAUD, demeurant à OULLINS, 22 Rue Louis Ollagne,

Suivant acte reçu par Maître RONIN, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, le 24 Octobre 1968,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé partie comptant et partie au moyen d'un prêt par subrogation.

Une expédition de cet acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de VIENNE, le 7 Décembre 1968, Volume 84 n°7.

Décès de Monsieur Paul François LAI

Monsieur Paul François LAI en son vivant demeurant à MOINS, 1 Impasse du Commerce, époux de Madame Nella Marguerite BOZZO, est décédé à VENISSIEUX Avenue du 11 Novembre 1918, le 28 Août 1985, laissant :

Madame BOZZO, Nella Margurite, son épouse survivante :

a) Commune en biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de MARSEILLE, le 3 Février 1945,

b) Usufruitière légale du quart des biens dépendant de sa succession, en vertu de l'article 767 du Code Civil ;

c) Donataire universelle,

Et pour seuls héritiers à réserve et de droit, ses six enfants nés de son union avec Madame BOZZO, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés,

Ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé par Maître RAYMOND, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, le 5 Mai 1987,

L'attestation de propriété ensuite de ce décès a été dressée par Maître RAYMOND, Notaire sus nommé, le 5 Mai 1987,

Une copie authentique de cet acte a été régulièrement publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

Etant ici précisé qu'un procès verbal de remaniement en date du 14 Décembre 1984, Volume 6524 n°4 a concerné la parcelle AS n°157.

VI°) Concernant la parcelle cadastrée section AS n°160**a) Origine de propriété immédiate**

Ladite parcelle appartenait à l'OPAC DU RHONE par suite de l'acquisition que ledit office en avait faite de :

La commune de COMMUNE DE MIONS située dans le département du Rhône, identifiée au SIREN sous le numéro 216902833.

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, les 10 et 11 Mars 2004,

Cette vente a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens et droits étaient libre et francs de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique est en cours de publication au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

b) Origine de propriété antérieure

Les biens et droits immobiliers appartenait à la commune de MIONS par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite de :

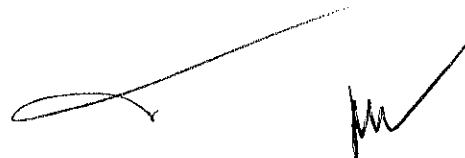
La Société Compagnie Française du Grand Delta COFRADEL, Société anonyme au capital de 25.070.000,00 Francs dont le siège social est à LYON 7^{ème}, 71 Cours Albert Thomas, immatriculée au SIREN sous le numéro 956.501.563/00012 et à l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques sous le numéro 697.69.383.0629,

Suivant acte reçu par Maître RONIN, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, et Maître Paul BRUN, Notaire LYON 3^{ème}, les 30 Avril et 4 Mai 1976,

Cette vente a eu lieu moyennant un prix payé comptant dès publication de l'acte au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 31 Mai 1976, Volume 2821 n°3594.



VII°) Concernant la parcelle cadastrée section AS n°161**a) Origine de propriété immédiate**

Ladite parcelle appartenait à l'OPAC DU RHONE par suite de l'acquisition que ledit office en avait faite de :

Monsieur Jean-François CARRE, Retraité, époux de Madame Suzanne, Eugénie, Adrienne ALBERTI, demeurant à MIONS (69780), 120, Route de Saint Priest,

Né à MIONS (69780), le 26 septembre 1920,

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST et Maître RAYMOND, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, les 11 et 14 Décembre 2001,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 21 Décembre 2001, Volume 2001 P n°12944.

b) Origine de propriété antérieure

Le bien appartenait en propre à Monsieur CARRE par suite et fait des actes suivants :

Madame Emilie, Alexandrine DURIEUX, en son vivant retraitée, demeurant à MIONS (Rhône), 8 Rue du 11 Novembre 1918,

Veuve en premières noces de Monsieur Jean-François, Léon MOREL,

Née à MIONS (Rhône), le 4 Décembre 1900,

Décédée à SAINT PRIEST (Rhône), le 30 JUIN 1996,

Laissant pour recueillir sa succession :

Monsieur Jean-François CARRE, Vendeur aux présentes, légataire de l'universalité des biens composant la succession suivant testament olographe établi par Madame MOREL en date du 28 Mars 1988, déposé au rang des Minutes de Maître RAYMOND, le 19 Septembre 1996, aux termes duquel la défunte a légué à sa sœur, l'usufruit de sa maison et a institué Monsieur CARRE légataire universel.

Etant ici précisé que Monsieur CARRE est seul légataire du fait du décès de Mademoiselle Marie, Francia DURIEUX, avant la défunte.

Un inventaire en suite de ce décès a été dressé suivant acte reçu par Maître RAYMOND, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, le 17 Octobre 1996,

L'ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, en date du 26 Novembre 1996, a envoyé Monsieur CARRE en possession de son legs.

L'attestation immobilière constatant la transmission de ces biens a été reçu par Maître RAYMOND, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, le 20 Décembre 1996, dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 22 Janvier 1997, Volume 1997 P n°644.

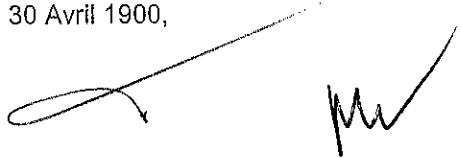
c) Origine de propriété plus antérieure

Antérieurement, le bien, objet des présentes appartenait en propre à Monsieur Jean-François, Léon MOREL par suite de la donation en avancement d'hoirie que lui avait faite Monsieur Jean-Louis MOREL, son père demeurant à MIONS, suivant acte reçu par Maître RONIN, Notaire à SAINT PIERRE DE CHANDIEU, le 25 Septembre 1941 et transcrit au bureau des Hypothèques de VIENNE, le 22 Octobre 1941, Volume 3197 n°22.

Décès de Monsieur Jean-François MOREL

Monsieur Jean-François MOREL, en son vivant Retraité, époux de Madame Emilie, Alexandrine DURIEUX, demeurant à MIONS 8 Rue du 11 Novembre 1918,

Né à MIONS, le 30 Avril 1900,



Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage préalable à leur union reçu par Maître RONIN, Notaire sus nommé, le 20 Juin 1946,

Décédé à MIONS, le 9 Janvier 1977,

Aux termes d'un testament olographe en date à MIONS du 20 Mai 1957, déposé au rang des Minutes de Maître RAYMOND, Notaire sus nommé, le 9 Mars 1977, Monsieur MOREL a institué pour légataire universelle son épouse, Madame Emilie DURIEUX.

Monsieur MOREL étant décédé sans descendant légitime, naturel ou adoptif, ni descendants d'eux ni aucun ascendant et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, Madame Veuve MOREL a été envoyée en possession aux termes d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de LYON, Le 8 Mars 1977,

Ainsi que la dévolution successorale a été constatée en un acte de notoriété reçu par Maître RAYMOND, Notaire sus nommé, le 9 Mars 1977. La mutation de cette propriété a été constatée en une attestation immobilière dressée le 15 Juin 1977 par Maître RAYMOND, Notaire sus nommé.

VIII°) Concernant la parcelle cadastrée section AS n°308

a) Origine de propriété immédiate

Ladite parcelle appartenait à l'OPAC DU RHONE par suite de l'acquisition que ledit office en avait faite de :

L'Etablissement Public dénommé PORTE DES ALPES HABITAT - OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DE SAINT PRIEST, dont le siège est à SAINT PRIEST (69800), 1, 3, 5 rue du Maréchal Koenig, ledit Office créé par décret de Monsieur le Président de la République en date à PARIS du 21 JUILLET 1931, identifiée au SIREN sous le n° 276.900.024.

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, les 10 et 11 Mars 2004,

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique est en cours de publication au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

b) Origine de propriété antérieure

L'effet relatif étant antérieur à l'année 1956, aucune référence de publicité foncière n'a été transcrite au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

Etant précisé que depuis plus de **TRENTE ANS (30 ans)**, PORTE DES ALPES HABITAT a possédé les biens ci-dessus désignés et que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.

IX°) Concernant la parcelle cadastrée section AS n°317

a) Origine de propriété immédiate

Ladite parcelle appartient à l'OPAC DU RHONE par suite de l'échange qu'elle en a faite contre d'autres parcelles lui appartenant avec Madame Claudia, Madeleine BALLY, Retraitée, épouse de Monsieur Marcel BLACHER demeurant à MIONS (69780), 12 Rue de la Liberté, née à CORBAS (69960), le 30 juillet 1929,

Suivant acte reçu par Maître KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST, les 30 Novembre et 2 Décembre 2004.

Cette échange a eu lieu sans soulte de part ni d'autre.

Audit acte, il a été fait les déclarations d'usage et notamment que les biens étaient francs et libres de toute inscription, hypothèque et privilège quelconque.

Une copie authentique est en cours de publication au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON.

b) Origine de propriété antérieure

Ladite parcelle appartenait à Madame BLACHER Claudia par suite d'un acte reçu par Maître SAIGNOL, Notaire à CHAPONNAY, le 22 avril 1957, contenant donation partage par Monsieur Péturs BALLY, et Madame Marguerite-Madeleine GEORGES demeurant ensemble à MIONS conformément aux articles 1075 et suivants du Code Civil au profit de ses trois enfants : Madame BLACHER, ci-dessus nommée, Monsieur Albert BALLY et Madame Suzanne-Jeanne BALLY, épouse BRILLAC.

Aux termes de cet acte, il a été notamment été attribué à Madame BLACHER la propriété sise à MIONS (Rhône), 12 Rue de la Liberté dans sa partie est comprenant notamment la parcelle, objet des présentes.

Il a été fait par les donateurs les réserves d'usage toutes aujourd'hui sans objet en raison des décès des donateurs intervenus pour Monsieur courant de l'année 1976 et pour Madame, courant de l'année 1981.

Une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de VIENNE, le 22 mai 1957, volume 920, numéro 37.

CHAPITRE II - DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

L'ENSEMBLE IMMOBILIER est divisé en bâtiments, chaque bâtiment étant lui-même divisé en lots selon la désignation de l'état descriptif de division ci-après, celui-ci comprend pour chaque lot, l'indication des parties privatives affectées à l'usage exclusif et particulier de son propriétaire, et les quotes-parts indivises des parties communes de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

L'ENSEMBLE IMMOBILIER sera divisé en SIX (6) bâtiments eux-mêmes divisés chacun en un certain nombre de lots.

Au total L'ENSEMBLE IMMOBILIER comprendra CENT HUIT (108) lots.

DESIGNATION DES LOTS PAR BATIMENT

Lot numéro un (1) :

Dans le bâtiment A, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 701 au plan et d'une superficie de 250,90m².

Avec les quatre cent quatre-vingt huit/dix millièmes (488/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent quatre-vingt un/millièmes (381/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro deux (2) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, placard, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, terrasse, portant le numéro 111 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 67,34 m².

Avec les cent trente quatre/dix millièmes (134/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent cinq/millièmes (105/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trois (3) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, WC, terrasse, portant le numéro 112 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 46,79 m².

Avec les quatre-vingt dix sept/dix millièmes (97/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante quinze/millièmes (75/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre (4) :

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, terrasse, portant le numéro 113 au plan. Le tout d'une superficie de 71,27 m².

Avec les cent quarante et un/dix millièmes (141/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent dix/millièmes (110/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinq (5) :

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement de type T5 duplex portant le numéro 121 au plan et comprenant

- Hall d'entrée, placard, cuisine, séjour, deux chambres, WC, toilette, balcon
- A l'étage : deux chambres, salle de bains et WC. Le tout d'une superficie habitable de 106,70 m².

Avec les deux cent neuf/dix millièmes (209/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent soixante quatre/millièmes (164/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro six (6) :

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement de type T5 duplex portant le numéro 122 au plan et comprenant

- Hall d'entrée, placard, cuisine, séjour, deux chambres, WC, toilette, balcon
- A l'étage : deux chambres, salle de bains et WC. Le tout d'une superficie habitable de 107,34 m².

Avec les deux cent onze/dix millièmes (211/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent soixante cinq/millièmes (165/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro sept (7) :

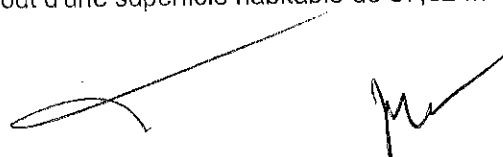
Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 702 au plan et d'une superficie de 362,00 m².

Avec les sept cent quatre/dix millièmes (704/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent vingt deux/millièmes (322/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro huit (8) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC et terrasse, portant le numéro 211 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 87,52 m².



Avec les cent soixante quatorze/dix millièmes (174/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre-vingts/millièmes (80/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro neuf (9) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, terrasse, portant le numéro 212 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 69,38 m².

Avec les cent trente neuf/dix millièmes (139/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante quatre/millièmes (64/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro dix (10) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, terrasse, portant le numéro 213 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 69,38 m².

Avec les cent trente neuf/dix millièmes (139/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante quatre/millièmes (64/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro onze (11) :

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC et terrasse, portant le numéro 214 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 87,52 m².

Avec les cent soixante quatorze/dix millièmes (174/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre-vingts/millièmes (80/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro douze (12) :

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC, et terrasse, portant le numéro 221 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 87,18 m².

Avec les cent soixante et onze/dix millièmes (171/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante dix neuf/millièmes (79/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro treize (13) :

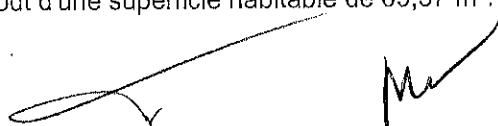
Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, terrasse, portant le numéro 222 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 69,57 m².

Avec les cent trente sept/dix millièmes (137/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante trois/millièmes (63/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatorze (14) :

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, terrasse, portant le numéro 223 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 69,57 m².



Avec les cent trente sept/dix millièmes (137/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante trois/millièmes (63/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quinze (15) :

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC, et terrasse, portant le numéro 224 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 87,18 m².

Avec les cent soixante et onze/dix millièmes (171/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante dix neuf/millièmes (79/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro seize (16) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 801 au plan et d'une superficie de 15,90 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro dix sept (17) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 802 au plan et d'une superficie de 15,80 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro dix huit (18) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 803 au plan et d'une superficie de 15,80 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro dix neuf (19) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 804 au plan et d'une superficie de 15,80 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt (20) :

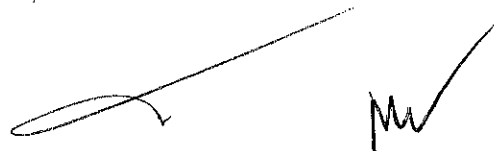
Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 805 au plan et d'une superficie de 23,70 m²..

Avec les vingt trois/dix millièmes (23/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt et un (21) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 806 au plan et d'une superficie de 23,70 m²..



Avec les vingt trois/dix millièmes (23/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt deux (22) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 807 au plan et d'une superficie de 15,80 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt trois (23) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 808 au plan et d'une superficie de 15,80 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt quatre (24) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 809 au plan et d'une superficie de 15,90 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt cinq (25) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 810 au plan et d'une superficie de 14,30 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six/millièmes (6/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt six (26) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 811 au plan et d'une superficie de 14,20 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six/millièmes (6/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt sept (27) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 812 au plan et d'une superficie de 18,90 m²..

Avec les dix huit/dix millièmes (18/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

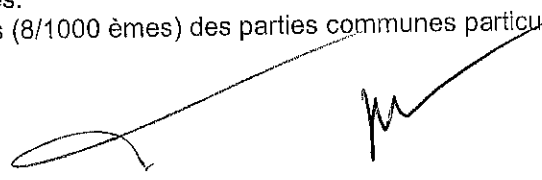
Et les huit/millièmes (8/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro vingt huit (28) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 813 au plan et d'une superficie de 17,00 m²..

Avec les dix sept/dix millièmes (17/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les huit/millièmes (8/1000 èmes) des parties communes particulières.



Lot numéro vingt neuf (29) :

Dans le bâtiment B, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 814 au plan et d'une superficie de 14,60 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente (30) :

Dans le bâtiment C, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 703 au plan et d'une superficie de 251,10m².

Avec les quatre cent quatre-vingt huit/dix millièmes (488/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent soixante/millièmes (360/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente et un (31) :

Dans le bâtiment C, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 311 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 67,44 m²..

Avec les cent trente quatre/dix millièmes (134/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre-vingt dix huit/millièmes (98/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente deux (32) :

Dans le bâtiment C, au premier étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, séjour, cuisine, une chambre, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 312 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 46,74 m²..

Avec les quatre-vingt seize/dix millièmes (96/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante et onze/millièmes (71/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente trois (33) :

Dans le bâtiment C, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 313 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 71,00 m²..

Avec les cent quarante et un/dix millièmes (141/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent trois/millièmes (103/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente quatre (34) :

Dans le bâtiment C, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres dont l'une avec toilette, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 321 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 82,76 m²..

Avec les cent soixante quatre/dix millièmes (164/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt/millièmes (120/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente cinq (35) :

Dans le bâtiment C, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres dont l'une avec toilette, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 322 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 83,39m².

Avec les cent soixante cinq/dix millièmes (165/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt et un/millièmes (121/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente six (36) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 815 au plan et d'une superficie de 16,60 m².

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les douze/millièmes (12/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente sept (37) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 816 au plan et d'une superficie de 16,80 m².

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les douze/millièmes (12/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente huit (38) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 817 au plan et d'une superficie de 16,50 m².

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les douze/millièmes (12/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente neuf (39) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 818 au plan et d'une superficie de 16,60 m².

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les douze/millièmes (12/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante (40) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 819 au plan et d'une superficie de 16,60 m².

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

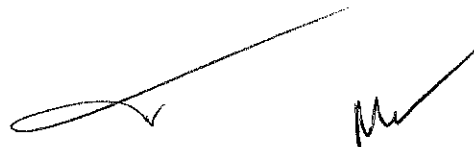
Et les douze/millièmes (12/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante et un (41) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 820 au plan et d'une superficie de 16,70 m².

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les douze/millièmes (12/1000 èmes) des parties communes particulières.



Lot numéro quarante deux (42) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 821 au plan et d'une superficie de 14,80 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante trois (43) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 822 au plan et d'une superficie de 14,90 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante quatre (44) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 823 au plan et d'une superficie de 15,00 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante cinq (45) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 824 au plan et d'une superficie de 15,00 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante six (46) :

Dans le bâtiment C, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 825 au plan et d'une superficie de 15,10 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante sept (47) :

Dans le bâtiment D, au rez de chaussée, un local commercial exposé ouest, portant le numéro 704 au plan et d'une superficie de 198,10 m²..

Avec les trois cent quatre-vingt cinq/dix millièmes (385/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

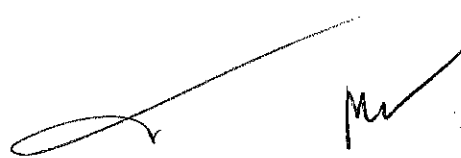
Et les cent soixante quinze/millièmes (175/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quarante huit (48) :

Dans le bâtiment D, au rez de chaussée, un local commercial exposé est, portant le numéro 704 bis au plan et d'une superficie de 150,30 m².

Avec les deux cent quatre-vingt treize/dix millièmes (293/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent trente trois/millièmes (133/1000 èmes) des parties communes particulières.



Lot numéro quarante neuf (49) :

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC et balcon portant le numéro D10 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 79,86 m²..

Avec les cent cinquante six/dix millièmes (156/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante et onze/millièmes (71/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante (50) :

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, WC, balcon portant le numéro D11 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 50,61 m²..

Avec les quatre-vingt dix neuf/dix millièmes (99/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante cinq/millièmes (45/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante et un (51) :

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC, rangement, balcon portant le numéro D12 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 88,54 m²..

Avec les cent soixante quinze/dix millièmes (175/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante dix neuf/millièmes (79/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante deux (52) :

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, WC, balcon portant le numéro D13 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 52,27 m²..

Avec les cent deux/dix millièmes (102/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante six/millièmes (46/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante trois (53) :

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, balcon portant le numéro D14 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 73,02 m²..

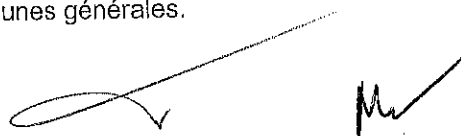
Avec les cent quarante quatre/dix millièmes (144/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante cinq/millièmes (65/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante quatre (54) :

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC, balcon portant le numéro D20 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 79,86 m²..

Avec les cent cinquante six/dix millièmes (156/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.



Et les soixante et onze/millièmes (71/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante cinq (55) :

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, WC, balcon portant le numéro D21 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 51,39 m².

Avec les cent un/dix millièmes (101/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante six/millièmes (46/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante six (56) :

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC, rangement, balcon portant le numéro D22 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 88,52 m².

Avec les cent soixante quatorze/dix millièmes (174/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante dix neuf/millièmes (79/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante sept (57) :

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, WC, balcon portant le numéro D23 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 52,28 m².

Avec les cent deux/dix millièmes (102/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante six/millièmes (46/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante huit (58) :

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, balcon portant le numéro D24 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 73,00 m².

Avec les cent quarante quatre/dix millièmes (144/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante cinq/millièmes (65/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cinquante neuf (59) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 826 au plan et d'une superficie de 19,60 m².

Avec les dix neuf/dix millièmes (19/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les neuf/millièmes (9/1000 èmes) des parties communes particulières.

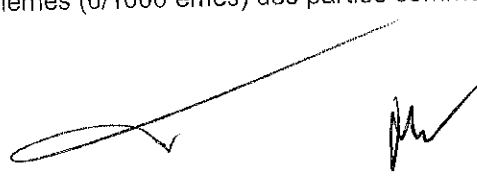
Lot numéro soixante (60) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 827 au plan et d'une superficie de 14,70 m².

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six/millièmes (6/1000 èmes) des parties communes particulières.

opac
600



Lot numéro soixante et un (61) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 828 au plan et d'une superficie de 14,90 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante deux (62) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 829 au plan et d'une superficie de 14,50 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les six/millièmes (6/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante trois (63) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 830 au plan et d'une superficie de 14,90 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante quatre (64) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 831 au plan et d'une superficie de 22,10 m²..

Avec les vingt et un/dix millièmes (21/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante cinq (65) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 832 au plan et d'une superficie de 24,90 m²..

Avec les vingt quatre/dix millièmes (24/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante six (66) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 833 au plan et d'une superficie de 16,20 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

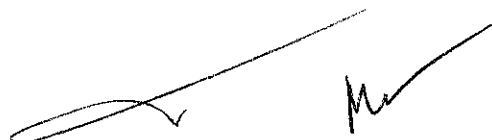
Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante sept (67) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 834 au plan et d'une superficie de 14,90 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les sept/millièmes (7/1000 èmes) des parties communes particulières.



Lot numéro soixante huit (68) :

Dans le bâtiment D, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 835 au plan et d'une superficie de 20,90 m²..

Avec les vingt/dix millièmes (20/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les neuf/millièmes (9/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante neuf (69) :

Dans le bâtiment E, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 705 au plan et d'une superficie de 247,20 m²..

Avec les quatre cent quatre-vingt un/dix millièmes (481/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent treize/millièmes (313/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante dix (70) :

Dans le bâtiment E, au premier étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, toilette, WC et terrasse portant le numéro 411 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 96,19 m²..

Avec les cent quatre-vingt neuf/dix millièmes (189/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt trois/millièmes (123/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante et onze (71) :

Dans le bâtiment E, au premier étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 412 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 46,76 m²..

Avec les quatre-vingt quatorze/dix millièmes (94/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante deux/millièmes (62/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante douze (72) :

Dans le bâtiment E, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 413 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 71,35 m²..

Avec les cent quarante et un/dix millièmes (141/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre-vingt douze/millièmes (92/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante treize (73) :

Dans le bâtiment E, au second étage, un appartement de type T5 duplex portant le numéro 421 au plan et comprenant :

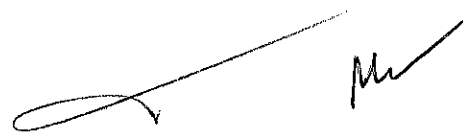
- Hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, toilette, WC et terrasse,

- A l'étage : deux chambres, salle de bains, toilette.

Le tout d'une superficie habitable de 113,66 m²..

Avec les deux cent vingt trois/dix millièmes (223/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quarante cinq/millièmes (145/1000 èmes) des parties communes particulières.



Lot numéro soixante quatorze (74) :

Dans le bâtiment E, au second étage, un appartement de type T5 duplex portant le numéro 422 au plan et comprenant :

- Hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, toilette, WC et terrasse,
- A l'étage : deux chambres, salle de bains, toilette.

Le tout d'une superficie habitable de 113,66 m²..

Avec les deux cent vingt trois/dix millièmes (223/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quarante cinq/millièmes (145/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante quinze (75) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 836 au plan et d'une superficie de 16,10 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante seize (76) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 837 au plan et d'une superficie de 16,30 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante dix sept (77) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 838 au plan et d'une superficie de 16,00 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante dix huit (78) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 839 au plan et d'une superficie de 16,10 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro soixante dix neuf (79) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 840 au plan et d'une superficie de 15,70 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

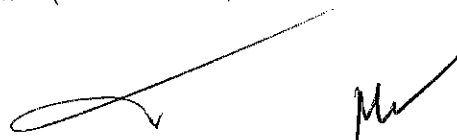
Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingts (80) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 841 au plan et d'une superficie de 16,50 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.



Lot numéro quatre-vingt un (81) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 842 au plan et d'une superficie de 15,30 m².

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt deux (82) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 843 au plan et d'une superficie de 15,50 m².

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt trois (83) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 844 au plan et d'une superficie de 15,20 m².

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt quatre (84) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 845 au plan et d'une superficie de 15,20 m².

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt cinq (85) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 846 au plan et d'une superficie de 15,30 m².

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt six (86) :

Dans le bâtiment E, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 847 au plan et d'une superficie de 15,30 m².

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

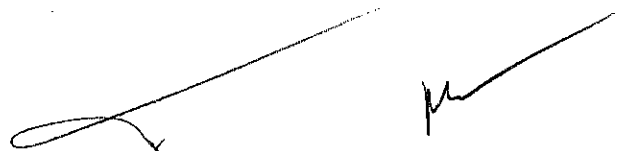
Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt sept (87) :

Dans le bâtiment F, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 706 au plan et d'une superficie de 193,10 m².

Avec les trois cent soixante quinze/dix millièmes (375/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les deux cent soixante/millièmes (260/1000 èmes) des parties communes particulières.



Lot numéro quatre vingt huit (88) :

Dans le bâtiment F, au rez de chaussée, un local technique portant le numéro ~~707~~ d'une superficie de 47,89 m²..

Avec les quatre vingt quatre/dix millièmes (94/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante quatre/millièmes (64/1000èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt neuf (89) :

Dans le bâtiment F, au premier étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres, toilette, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 511 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 94,45 m²..

Avec les cent quatre-vingt six/dix millièmes (186/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt huit/millièmes (128/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt dix (90) :

Dans le bâtiment F, au premier étage, un appartement de type T2 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, une chambre, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 512 au plan. Le tout d'une superficie de 46,76 m²..

Avec les quatre-vingt quatorze/dix millièmes (94/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante cinq/millièmes (65/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt onze (91) :

Dans le bâtiment F, au premier étage, un appartement de type T3 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 513 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 71,35 m²..

Avec les cent quarante et un/dix millièmes (141/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quatre-vingt dix sept/millièmes (97/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt douze (92) :

Dans le bâtiment F, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres dont l'une avec toilette, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 521 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 84,28 m²..

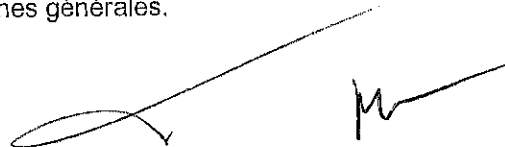
Avec les cent soixante sept/dix millièmes (167/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quinze/millièmes (115/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt treize (93) :

Dans le bâtiment F, au second étage, un appartement de type T4 comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, trois chambres dont l'une avec toilette, salle de bains, WC et terrasse portant le numéro 522 au plan. Le tout d'une superficie habitable de 83,40 m²..

Avec les cent soixante six/dix millièmes (166/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.



Et les cent quatorze/millièmes (114/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt quatorze (94) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 848 au plan et d'une superficie de 15,90 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt quinze (95) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 849 au plan et d'une superficie de 16,00 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt seize (96) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 850 au plan et d'une superficie de 15,90 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt dix sept (97) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 851 au plan et d'une superficie de 16,10 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt dix huit (98) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 852 au plan et d'une superficie de 16,30 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro quatre-vingt dix neuf (99) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 853 au plan et d'une superficie de 16,00 m²..

Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

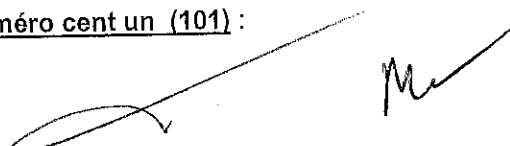
Lot numéro cent (100) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 854 au plan et d'une superficie de 15,30 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent un (101) :



Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 855 au plan et d'une superficie de 15,20 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent deux (102) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 856 au plan et d'une superficie de 15,30 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent trois (103) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 857 au plan et d'une superficie de 15,30 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent quatre (104) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 858 au plan et d'une superficie de 15,50 m²..

Avec les quinze/dix millièmes (15/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent cinq (105) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 859 au plan et d'une superficie de 13,10 m²..

Avec les treize/dix millièmes (13/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les neuf/millièmes (9/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent six (106) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 860 au plan et d'une superficie de 14,30 m²..

Avec les quatorze/dix millièmes (14/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les dix/millièmes (10/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent sept (107) :

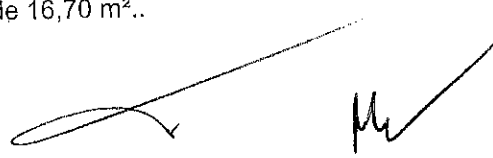
Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 861 au plan et d'une surface de 17,10 m²..

Avec les dix sept/dix millièmes (17/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro cent huit (108) :

Dans le bâtiment F, au sous sol, un garage boxé portant le numéro 862 au plan et d'une superficie de 16,70 m²..



Avec les seize/dix millièmes (16/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les onze/millièmes (11/1000 èmes) des parties communes particulières.

CONDITIONS PARTICULIERES AUX LOCAUX COMMERCIAUX

1°) Type de commerce

Sont expressément autorisés les commerces de bouche. A l'inverse les distributeurs automatiques de tous produits sont interdits à l'exception des distributeurs de billets de banque.

2°) Type d'enseigne

Les enseignes seront exclusivement apposées sur les façades des commerces. Les enseignes lumineuses « type néon » sont autorisées ; les caissons lumineux sont interdits.

Les enseignes en drapeau sur le domaine public sont soumises à la réglementation locale en vigueur.

3°) Les horaires

Les heures d'ouverture des commerces doivent être inscrites dans les créneau horaires suivants : 7 Heures à 20 Heures, sauf dimanche et jours fériés où l'ouverture est proscrite.

4°) Aménagement

L'aménagement des vitrines devra être réalisé en conformité avec le permis de construire.

L'aménagement et l'ouverture des commerces devront avoir fait l'objet des autorisations administratives nécessaires, à la diligence de chaque commerçant.

L'aménagement des commerces ne devra pas rendre inaccessible les pieds de chute eau usée, les tés de raccordements et de visite.

Les attentes de ventilation mécanique sont exclusivement conçues pour une évacuation de l'air vicié par la seule présence humaine, le raccordement de hottes et l'évacuation de tout polluant est interdite. Une arrivée d'air égale au débit extrait devra être intégrée lors de l'aménagement des locaux.

Tout percement, modification de la structure de l'immeuble est interdit ; de même tout enlèvement de matériaux assurant l'isolation phonique ou coupe feu. Les fixations sur la structure, par chevillage sont autorisées sous réserve d'observer les règles de l'art.

Surcharge : la charge d'exploitation des planchers des commerces est de 500 kg/m² plus réserve de sols de 6cm pour revêtement de sol et forme de pose, dans la limite de 120 kg/m².

RESUME DE L'ETAT DESCRIPTIF

L'état descriptif qui précède est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret n° 59-90 du 7 Janvier 1959, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.

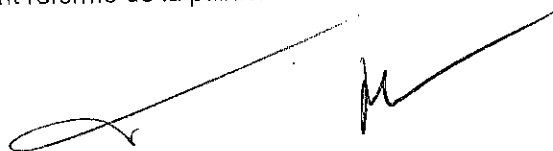


TABLEAU RECAPITULATIF

Bart / G. G. G.

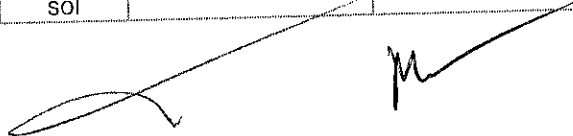
N° des lots	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers
UN	A	au rez de chaussé	Un local commercial	488/1000	381/1000
2	A	au premier étage	un appartement	134/10000	105/1000
3	A	au premier étage	un appartement	97/10000	75/1000
4	A	au premier étage	un appartement	141/10000	110/1000
5	A	au second étage	un appartement	209/10000	164/1000
6	A	au second étage	un appartement	211/10000	165/1000
7	B	au rez de chaussé	un local commercial	704/10000	322/1000
8	B	au premier étage	un appartement	174/10000	80/1000
9	B	au premier étage	un appartement	139/10000	64/1000
10	B	au premier étage	un appartement	139/10000	64/1000
11	B	au premier étage	un appartement	174/10000	80/1000
12	B	au second étage	un appartement	171/10000	79/1000
13	B	au second étage	un appartement	137/10000	63/1000
14	B	au second étage	un appartement	137/10000	63/1000
15	B	au second étage	un appartement	171/10000	79/1000
16	B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000
17	B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000
18	B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000
19	B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000

1000

35

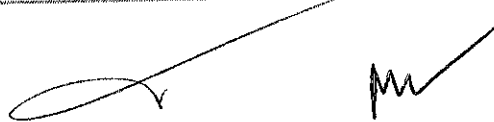
N° des lots	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers
20	B	au sous sol	un garage boxé	23/10000	11/1000
21	B	au sous sol	un garage boxé	23/10000	11/1000
22	B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000
23	B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000
24	B	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000
25	B	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000
26	B	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000
27	B	au sous sol	un garage boxé	18/10000	8/1000
28	B	au sous sol	un garage boxé	17/10000	8/1000
29	B	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000
30	C	au rez de chaussée	un local commercial	488/10000	360/1000
31	C	au premier étage	un appartement	134/10000	98/1000
32	C	au premier étage	un appartement	96/10000	71/1000
33	C	au premier étage	un appartement	141/10000	103/1000
34	C	au second étage	un appartement	164/10000	120/1000
35	C	au second étage	un appartement	165/10000	121/1000
36	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000
37	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000
38	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000
39	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000
40	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000
41	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000
42	C	au sous sol	un garage boxé	14/10000	11/1000
43	C	au sous sol	un garage boxé	14/10000	11/1000
44	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000

38

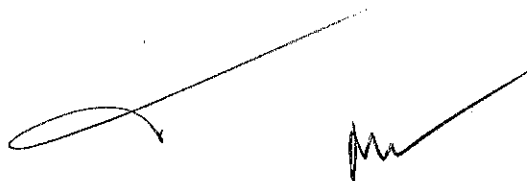


N° des lots	Bâtiment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers
45	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000
46	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000
47	D	au rez de chaussée	un local commercial	385/10000	175/1000)
48	D	au rez de chaussée	un local commercial	293/10000	133/1000
49	D	au premier étage	un appartement	156/10000	71/1000
50	D	au premier étage	un appartement	99/10000	45/1000
51	D	au premier étage	un appartement	175/10000	79/1000
52	D	au premier étage	un appartement	102/10000	46/1000
53	D	au premier étage	un appartement	144/10000	65/1000
54	D	au second étage	un appartement	156/10000	71/1000
55	D	au second étage	un appartement	101/10000	46/1000
56	D	au second étage	un appartement	174/10000	79/1000
57	D	au second étage	un appartement	102/10000	46/1000
58	D	au second étage	un appartement	144/10000	65/1000
59	D	au sous sol	un garage boxé	19/10000	9/1000
60	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000
61	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000
62	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000
63	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000
64	D	au sous sol	un garage boxé	21/10000	10/1000
65	D	au sous sol	un garage boxé	24/10000	11/1000
66	D	au sous sol	un garage boxé	16/10000	7/1000

127



N° des lots	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers
67	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000
68	D	au sous sol	un garage boxé	20/10000	9/1000 19
69	E	au rez de chaussée	un local commercial	481/10000	313/1000
70	E	au premier étage	un appartement	189/10000	123/1000
71	E	au premier étage	un appartement	94/10000	62/1000
72	E	au premier étage	un appartement	141/10000	92/1000
73	E	au second étage	un appartement	223/10000	145/1000
74	E	au second étage	un appartement	223/10000	145/1000
75	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000
76	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000
77	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000
78	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000
79	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
80	E	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000
81	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
82	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
83	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
84	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
85	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
86	E	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000

120


N° des lots	Bâti-ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers
87	F	au rez de chaussée	un local commercial	375/10000	260/1000
88	F	Au rez de chaussée	Un local technique	94/10000	64/1000
89	F	au premier étage	un appartement	186/10000	128/1000
90	F	au premier étage	un appartement	94/10000	65/1000
91	F	au premier étage	un appartement	141/10000	97/1000
92	F	au second étage	un appartement	167/10000	115/1000
93	F	au second étage	un appartement	166/10000	114/1000
94	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000
95	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000
96	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000
97	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000
98	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000
99	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000
100	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
101	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
102	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
103	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
104	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000
105	F	au sous sol	un garage boxé	13/10000	9/1000
106	F	au sous sol	un garage boxé	14/10000	10/1000
107	F	au sous sol	un garage boxé	17/10000	11/1000
108	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000

157

CHAPITRE III - DISTINCTION ENTRE "PARTIES COMMUNES" ET "PARTIES PRIVATIVES" -

SECTION I - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

Constituent des parties communes, les parties de chacun des bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux de chacun desdits bâtiments ; elles sont réparties différemment entre les copropriétaires, selon qu'elles font l'objet d'un usage commun à l'ensemble des copropriétaires de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** ou qu'elles sont affectées à l'usage de certains d'entre eux d'après la situation des bâtiments ou des lots en cause ou l'utilité de divers éléments d'équipement et services collectifs.

Elles comprennent donc des "parties communes générales" dont la propriété indivise est répartie entre tous les lots des bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, et des "parties communes spéciales" dont la propriété indivise est répartie entre certains lots seulement ou certains bâtiments.

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 tout règlement de copropriété doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

La définition des charges et les modalités de leur répartition ont été établies en référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui établit une distinction entre les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration d es parties communes d'une part et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs d'autre part.

La première catégorie de charges est répartie proportionnellement au prorata des tantièmes de copropriété afférents à chaque lot, la seconde catégorie est répartie en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot.

Les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges ont été calculées conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, c'est à dire à partir de la superficie du lot pondérée en fonction de sa nature, de sa distribution, de sa forme, de sa hauteur sous plafond, de son niveau et de son ensoleillement, à l'exclusion de toute considération d'aménagement ou d'embellissement futurs.

Conformément à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

Détermination de la méthode de calcul des tantièmes.

Il a été pris en compte trois critères :

- La consistance (niveaux, exposition)
- La superficie,
- La destination (habitation – commerce)

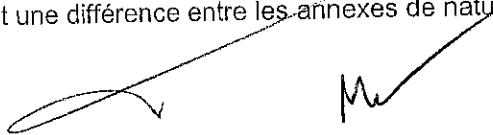
Sachant que le prix de vente exprimé pour chaque lot est censé prendre en compte ces trois éléments.

a) Détermination des tantièmes généraux

Il a été attribué, savoir :

- A chaque lot constituant des locaux à usage d'habitation un coefficient de 1,
- A chaque lot constituant des locaux à usage de commerce un coefficient de 1,

Puis il a été fait une différence entre les annexes de natures différentes :



- Aux annexes constituées par les terrasses et les balcons, il a été appliqué un coefficient de pondération de 0,10.
- Aux annexes constituées par les garages boxés, il a été appliqué un coefficient de pondération de 0,5.

b) Détermination des tantièmes particuliers à chaque bâtiment

La méthode de détermination est la même que celle ci-dessus visé à la seule différence qu'elle est effectuée sur chacun des bâtiments.

Parties communes générales

Les parties communes générales affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires comprennent :

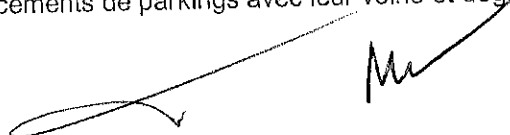
- La totalité du sol bâti et non bâti de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**,
- Les passages et voies de circulations pour piétons, lorsqu'ils présentent une utilité pour tous les occupants de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**,
- Les entrées, rampe d'accès et de sortie des garages et s'il y a lieu, leurs systèmes de fermetures, appareillages et accessoires, les aires de circulation des garages.
- Les jardins ou espaces intérieurs autres que privatifs avec leurs plantations et leurs équipements, lorsqu'il en existe,
- Les canalisations, gaines, conduits, prises d'air et réseaux de toutes natures, y compris les conduits de fumée, avec leurs accessoires tels que coffres et gaines, têtes et souches de cheminées,

Parties communes particulières à chaque bâtiment

Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité d'un ou plusieurs bâtiments ou locaux privatifs de bâtiments ou de l'un ou plusieurs d'entre eux, sans pour autant l'être à l'usage de tous.

Il en est notamment ainsi pour chaque bâtiment, sans que cette énonciation soit nécessairement limitative :

- Les fondations, les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité propres à chaque bâtiment : notamment les piliers et poteaux de soutien, les éléments horizontaux de charpente,
- Les planchers à l'exclusion des revêtements des sols et des plafonds des parties privatives,
- Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion des revêtements intérieurs, des fenêtres et des portes des parties privatives ; les murs porteurs ou non, les couvertures et les charpentes ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles même si elles sont affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire,
- Les halls et la cage d'escalier, ainsi que tous éléments d'équipement et d'ornementation s'y rapportant. Etant précisé qu'il y aura lieu d'effectuer une clé de répartition entre les halls et cages d'escalier desservant uniquement les sous sol et ceux desservant uniquement les premier et second étage.
- **Seuls les lots constitués par les garages participeront aux charges afférentes aux halls et cages d'escalier desservant les sous sol. A cet effet, il sera établie en annexe des présentes un compte particulier de répartition.**
- **Seuls les lots à usage d'habitation se situant au premier et second étage participeront aux charges afférentes aux halls, cages d'escaliers et couloirs les desservant. A cet effet, il sera établie en annexe des présentes un compte particulier de répartition.**
- Les fenêtres et châssis éclairant les escaliers, couloirs et autres parties communes mêmes spéciales, dès lors qu'ils prennent jour sur les façades ou la toiture, les portes d'entrée du bâtiment et du sous-sol, les portes donnant accès aux dégagements et locaux communs ;
- Les emplacements de parkings avec leur voirie et dégagements,



- Les antennes collectives de télévision ou de tous procédés de réception audiovisuels et leurs câbles de distribution, sauf si elles bénéficient à tous les lots,
- Les installations de chauffage central et de fournitures d'eau chaude ainsi que leurs accessoires tels que chaufferie, cuves à combustibles, canalisations d'eau, circuits électriques, lorsqu'il en existe, à l'exclusion des radiateurs et des canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque local privatif et le desservant exclusivement, ainsi qu'à l'exclusion des éléments se rattachant à l'installation d'eau chaude se trouvant à l'intérieur de chaque local privatif et affectés à son service exclusif.
- Les revêtements, ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades y compris les balcons, loggias et assimilés, leur carrelage, les barres d'appui des fenêtres, les garde-corps et les balustrades des balcons et des patios, même si ceux-ci sont affectés à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire.
- Les accessoires de ces "parties communes spéciales", leurs parties vitrées et mobiles, tels que les fenêtres, lucarnes et lanterneaux éclairant celles-ci, s'il en existe, les passages, escaliers et couloirs communs à certains lots ou à certains locaux privatifs mais non à tous, leurs éléments d'équipement : installations d'éclairage, glaces, tapis, paillassons, autres que ceux des paliers d'entrée des locaux privatifs, les objets mobiliers, outillages, ustensiles et fournitures affectés au service de certains locaux mais non de tous.

SECTION II - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

Les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces, et éléments qui sont compris dans un local privatif d'un bâtiment et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant.

Elles comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :

- Les carrelages, dalles, revêtements de sols, à l'exception de ceux des balcons, loggias et terrasses affectés à usage privatif,
- Les plafonds et les parquets, y compris les aires, formes, lambourdes et lattis,
- Les cloisons intérieures avec leurs portes,
- Les portes palières, les fenêtres, les persiennes, volets ou stores ainsi que leurs accessoires et, d'une façon générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs,
- Les enduits intérieurs des murs et des cloisons, quels qu'ils soient ;
- Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent,
- L'encadrement et le dessus des cheminées, les coffres et les faux coffres s'il en existe,
- Les installations sanitaires des salles d'eau, des cabinets de toilette et des water-closets,
- Les installations des cuisines,
- Les installations individuelles de chauffage et d'eau chaude pouvant exister à l'intérieur d'un local privatif,
- Tous les accessoires des parties privatives tels que serrurerie, robinetterie, les placards et penderies, tout ce qui concourt à l'aménagement et à la décoration intérieure notamment les glaces, peintures, boiseries,
- Et en général, tout ce qui, étant à usage privatif, est inclus à l'intérieur des locaux constituant des lots désignés à l'état descriptif de division objet également des présentes. Précision faite que les séparations de balcons sont communes. Les cloisons intérieures sont en mitoyenneté lorsqu'elles ne sont pas porteuses.



DEUXIEME PARTIE

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES

SECTION I - GENERALITES

Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard du syndicat, qu'il soit principal ou secondaire, comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable.

Tout copropriétaire devra donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées, sans que, pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité.

Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, qu'elle qu'en puisse être la durée.

La responsabilité du syndicat secondaire du bâtiment ou du syndic ne pourra être engagée en cas de vol ou d'action délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens.

SECTION II - USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES"

1°/ - GENERALITES

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user en bon père de famille des parties du bâtiment et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à leur destination.

De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité du bâtiment, nuire à la sécurité ou à la tranquillité de ses occupants ou de ceux des autres bâtiments.

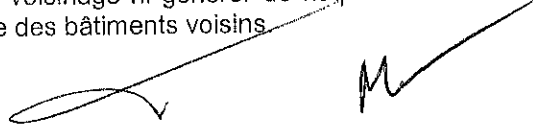
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e), g), h) et i) de l'article 25 et des articles 26-1 et 30 de la loi du 31 Décembre 1985.

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératifs de sécurité ou de conservation des biens.

2°/ - DESTINATION - OCCUPATION

Les bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** sont destinés à usage mixte : habitation et professionnel à l'exception des rez-de-chaussée réservés exclusivement à l'exercice d'activités commerciales, artisanales ou libérales tant sous forme individuelle que sous forme sociétaire.

L'exercice de ces activités et ses conséquences ne devront pas causer de troubles anormaux de voisinage ni générer de risques aux autres occupants tant du bâtiment concerné que des bâtiments voisins.



Les livraisons des fournisseurs de ces commerces ou établissements ne devront, en aucune façon, causer une gêne sonore ou un encombrement à l'égard des autres occupants de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Seules les professions libérales et les activités liées aux services pourront le cas échéant être exercées en étage.

En ce qui concerne les activités commerciales ou artisanales, elles ne pourront être exercées en étage que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans le local à usage d'habitation et sous réserve de ne recevoir ni clientèle ni marchandise conformément à l'article L 631-7-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et moeurs.

La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l'organisation d'une pension de famille ou de l'exploitation d'un garni. Mais la location meublée d'un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d'une pièce d'un appartement.

Les emplacements de stationnement pouvant exister sont destinés aux voitures de tourisme et camionnettes attachées aux activités exercées, il est interdit d'y remiser des caravanes ou véhicules similaires, ou des matériaux ou marchandises. Leur transformation en atelier de réparation est interdite.

Les copropriétaires auront toutefois, après approbation par l'assemblée générale dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, la faculté de clore leurs emplacements de stationnement se trouvant exclusivement en sous-sol, s'il en existe, pour les transformer en boxes à l'exclusion des parkings extérieurs. Dans ce cas, les travaux devront être effectués sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble.

3°/ - HARMONIE ET ASPECT DES BATIMENTS

I. - Les fenêtres, volets et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture et leurs matériaux, être modifiés tant dans la couleur de la peinture que dans la nature des matériaux, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant aux conditions ci-après fixées.

Les copropriétaires dont les appartements disposent de balcons ou terrasses, pourront, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ou celle de l'article 25-1, fermer ceux-ci pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, mais seulement postérieurement à l'obtention du certificat de conformité de **L'IMMEUBLE** objet des présentes, et sous la condition toutefois d'en avoir reçu les autorisations de toutes administrations concernées et de l'assemblée générale et sous le contrôle et la surveillance de l'architecte de **L'IMMEUBLE** si besoin en est.

La pose de stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies par l'assemblée générale des copropriétaires.

Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Les portes d'entrée des appartements de chacun des bâtiments ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture être modifiées extérieurement individuellement.

En outre, aucun objet ni ustensile ne pourra être déposé, même momentanément, sur les paliers d'étage.

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, volets, persiennes, stores et jalousies.

II. - Aucune enseigne, réclame ou inscription de publicité ne pourra être apposée à l'extérieur des parties privatives, notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières, sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe 4° de la présente section et à la section III du présent chapitre.

III. - Il ne pourra être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, loggias ou terrasses, et d'une façon générale en dehors des endroits qui pourraient être réservés à cet effet.

4° - PLAQUES INDICATRICES - ENSEIGNES

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les propriétaires ou occupants exerçant des activités libérales à titre individuel ou sous forme sociétaire pourront apposer selon l'usage des plaques professionnelles sur les portes d'entrée de leurs locaux privatifs ainsi que dans les halls d'entrée et aux voies d'accès depuis la voie publique.

Par ailleurs, les occupants des locaux à usage commercial ou artisanal de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** pourront placer des enseignes dans la mesure des autorisations administratives préalables, du respect des règles de sécurité et de la souscription des assurances nécessaires, et du respect de l'harmonie des bâtiments, et de leur entretien constant. Ces enseignes ne pourront, en outre, ne constituer une quelconque gêne à l'endroit d'un ou plusieurs occupants tant du bâtiment concerné que des bâtiments voisins.

5° - MODIFICATIONS INTERIEURES - TRAVAUX

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité et, s'il y a lieu, de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs.

Il devra, s'il y a lieu, faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité du bâtiment ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux, tant à l'égard de la copropriété qu'à l'égard, s'il y a lieu, du constructeur du bâtiment.

Tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur des bâtiments et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, et éventuellement celle de l'article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l'immeuble.

En outre, chaque copropriétaire aura la possibilité de relier des lots contigus en créant des ouvertures sous le contrôle de l'architecte de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**. Si la paroi située entre les deux lots contigus constitue une partie commune, l'autorisation de l'assemblée générale statuant aux conditions sus-indiquées est indispensable ; si cette paroi n'est pas une partie commune, elle sera mitoyenne et en conséquence partie privative, le propriétaire des deux lots contigus pouvant donc librement procéder à son percement.

6° - SECURITE - SALUBRITE

I. - Il ne pourra être introduits et conservés dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage d'hydrocarbures et de tous produits ou matières volatiles ou inflammables, dans les garages et autres dépendances, est strictement prohibé.



Dans les garages ainsi que sur les emplacements de parkings et leurs accès, il est interdit de faire tourner les moteurs autrement que pour les manoeuvres d'entrée et de sortie.

Il ne pourra être placé, ni entreposé, aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers ou celle des murs déterminée par l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges.

Aucun objet ne devra être déposé sur les bordures de fenêtres, balcons, loggias, terrasses, les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches, de nature à conserver l'excédent d'eau.

II. - Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements existant dans les locaux privatifs, devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau et autres inconvénients pour les autres lots et les parties communes. Il en est de même, éventuellement, des éléments privatifs de l'installation de chauffage central.

Les conduits, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être utilisés que pour l'usage auquel ils ont été destinés, ils ne pourront servir à l'évacuation de produits ou d'objets, usagés ou non, susceptibles de les obstruer. Ils devront être protégés contre les conséquences du gel, sauf à être responsable des dommages pouvant être occasionnés aux lots et parties communes.

Il ne pourra être jeté dans les canalisations, et notamment dans celles conduisant aux égouts, des produits ou matières inflammables ou dangereux.

Il est interdit d'utiliser les tuyaux d'évacuation exposés aux gelées lorsque celles-ci risquent de se produire.

III. - Tous les travaux touchant à l'électricité dans les parties privatives devront être effectués par un électricien professionnel et être signalés au syndicat des copropriétaires.

IV. - Les propriétaires ou occupants qui utiliseront les conduits de fumée qui pourraient exister dans leurs parties privatives devront le signaler au syndic afin qu'il puisse prendre les mesures d'entretien en conséquence, et spécialement, faire procéder à leur ramonage par un professionnel.

Les occupants des locaux dans lesquels se trouveraient des trappes de ramonages, des conduits collectifs de fumée devront laisser le libre passage aux personnes chargées par le syndic d'effectuer le ramonage desdits conduits.

Les appareils de chauffage individuels devront être conformes à la réglementation administrative et leur utilisation compatible avec la conception technique des bâtiments. L'utilisation d'appareils à combustion lente est formellement interdite, ainsi que celle de combustibles pouvant détériorer les conduits de fumée.

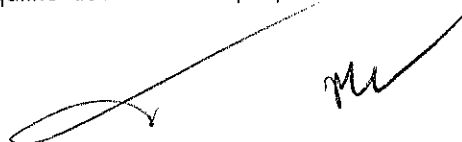
Les copropriétaires devront ventiler leur appartement pour éviter toutes conséquences dommageables dues à l'accumulation de condensation telle que moisissure.

Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts et dommages occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux par suite d'un défaut de ramonage ou consécutifs à un feu excessif ou qui résulteraient de l'utilisation de combustibles nocifs. Dans ces hypothèses, tous travaux de réparation et de reconstruction devront être faits sous la surveillance de l'architecte de la copropriété.

V. - Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs. Ils devront en outre se conformer à toutes les directives qui leur seraient données à cet égard par le syndic.

7° - JOUISSANCE

Les occupants, quels qu'ils soient, des locaux privatifs, ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires d'un même bâtiment ou d'un autre bâtiment.



L'usage de tous appareils radiophoniques, audiovisuels, HI-FI, est autorisé, sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne constitue par une gêne anormale, même temporaire, pour les voisins.

Tout bruit, tapage nocturne et diurne, de quelque nature que ce soit, susceptible de troubler la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements et autres locaux, il est interdit d'utiliser des avertisseurs dans les garages, parkings et voies de circulation.

Il ne pourra être procédé, à l'intérieur des locaux privés, y compris dans les locaux en sous-sol, à des travaux sur le bois, le métal ou d'autres matériaux et susceptibles de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs, sauf à tenir compte des nécessités d'entretien et d'aménagement des locaux privés.

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne par les sens, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause, le tout compte tenu de la destination des bâtiments.

Les occupants victimes de ces nuisances devront porter plainte directement auprès des administrations et non auprès du syndic.

Ils devront veiller à l'ordre, la propreté, la salubrité de chacun des bâtiments les concernant.

Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant la transmission de ces vibrations.

Les appareils électriques devront être aux normes et antiparasités.

Dans toutes les pièces carrelées, les tables et siéges devront être équipés d'éléments amortisseurs de bruit.

Il ne pourra être possédé, même momentanément, aucun animal malfaisant, dangereux, malodorant, malpropre ou bruyant. Sous les réserves ci-dessus, toutes espèces d'animaux dits de « compagnie » sont tolérées, à condition qu'ils soient, à l'extérieur des parties privées, portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes soit rigoureusement respectée.

Il est interdit expressément de procéder à des travaux de mécanique ou à des opérations de vidange ou de lavage sur les emplacements de parkings ou garages ou encore sur les voies de circulation.

8°/ - BALCONS - TERRASSES

Ce sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés.

Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés devront les maintenir en parfait état d'entretien, y compris les exutoires de balcons.

Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l'aspect ou à l'harmonie du bâtiment et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

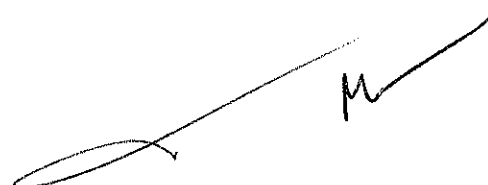
Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter notamment plantations, jardins suspendus.

Il sera interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l'architecte de la copropriété dans le cahier des charges, en particulier par un apport de terre.

L'utilisation des balcons, loggias, terrasses ou assimilés ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires.

9°/ - JARDINS PRIVATIFS

Aucun des bâtiments ne comprend des jardins privés.



10°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

A/ - Les copropriétaires devront souffrir l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien nécessaires aux choses ou parties communes, au service collectif et aux éléments d'équipements communs du bâtiment, même ceux qui desserviraient à ce titre exclusivement un autre local privatif ou un ou plusieurs autres bâtiments, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès à leurs locaux aux architectes, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces réparations ou travaux et supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des façades, les ramonages des conduits de fumée, l'entretien des gaines de vide-ordures, l'entretien des gouttières et tuyaux de descente, sans que cette liste soit limitative.

B/ - En tout temps, l'accès des locaux et appartements pour vérification d'état pour reconnaître, notamment, le bon fonctionnement des canalisations, robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l'origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires.

Indépendamment des dispositions du 5°/- ci-dessus, il en sera de même chaque fois qu'il sera exécuté des travaux dans un local privatif, pour vérifier que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la sécurité du bâtiment et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** ou aux droits des autres copropriétaires.

C/ - Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des éléments tels que gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques, devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements.

Les copropriétaires de locaux sis en dernier étage devront, en tant que de besoin, laisser le libre passage pour l'accès aux combles ou aux terrasses, s'il en existe, ainsi qu'aux toitures, et ce pour les seuls opérations de contrôle, d'entretien, de réparation et de réfection des parties communes.

SECTION III - USAGE DES "PARTIES COMMUNES"

1°/ - GENERALITES

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux présentes.

Pour l'exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de la Section I du présent chapitre.

Chacun des co-propriétaires devra respecter les réglementations intérieures propres à chacun des bâtiments qui pourraient être édictées pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun.

2°/ - ENCOMBREMENT

a) Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes tant de son bâtiment que de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées.



b) En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant, par lettre recommandée, qu'il a procédé au déplacement de l'objet.

c) Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de son bâtiment et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

d) Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet.

e) Les livraisons de provisions, matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant dix heures, il en sera de même de l'approvisionnement des magasins lorsqu'il en existe.

f) L'arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet, le tout sauf cas de nécessité dûment justifié..

3°/ - ASPECT EXTERIEUR DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

La conception et l'harmonie générale de chaque bâtiment et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** devront être respectées sous le contrôle du syndic.

Toute enseigne ou publicité de caractère commercial ou professionnel est en principe interdite en tout endroit de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** sous réserve des précisions apportées au paragraphe 4°/ de la section II du présent chapitre.

Par ailleurs, il pourra être toléré l'apposition d'écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location d'un lot.

Les installations d'antennes ou de dispositifs particuliers extérieurs de réception de radiotélévision, dans le souci de respecter l'aspect esthétique général de **L'IMMEUBLE**, devront faire l'objet d'une consultation préalable du syndic qui conseillera quant au meilleur emplacement.

4°/ - SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D'EQUIPEMENT

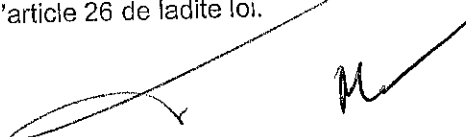
Les postes de vide-ordures, s'il en existe, devront être entretenus en état par les usagers et utilisés conformément à leur destination en évitant d'y déverser des liquides, des objets cassants, trop encombrants ou susceptibles de faire bouchon.

En fonction de l'organisation du service de chacun des bâtiments, il pourra être installé dans les entrées des boîtes aux lettres, en nombre égal au nombre de locaux d'habitation d'un modèle déterminé par l'assemblée générale.

Les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et, d'une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires et de satisfaire aux conditions du paragraphe 5°/ de la Section II du présent chapitre.

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipement commun étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages-intérêts en cas d'arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons accidentelles.

Si la suppression d'un élément d'équipement commun est liée à des impératifs d'hygiène, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965. Si la suppression d'un élément d'équipement commun est due à sa non-utilisation ou au coût trop onéreux de son remplacement, il y a lieu de recourir à la double majorité de l'article 26 de ladite loi.



5°/ - ESPACES LIBRES ET JARDINS

Les espaces libres et jardins, s'il en existe ainsi que leurs aménagements et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté.

Il est ici précisé que les locaux commerciaux n'auront pas accès au jardin intérieur et en conséquence ne participeront pas aux charges d'entretien dudit jardin.

En outre, il est interdit de procéder au lavage des voitures dans les voies et aires de circulation communes.

SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES

1°/ - De façon générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent, peuvent ou pourront grever leur bâtiment et **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou légale, civile ou administrative.

Ils devront notamment supporter les vues, droites ou obliques, balcons ou saillies sur leurs parties privatives, même si les distances sont inférieures à celles prévues par le Code Civil.

2°/ - Les copropriétaires et occupants de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** devront observer et exécuter les règlements d'hygiène, de ville, de police, de voirie et en outre, d'une façon générale, tous les usages d'une maison bien tenue.

3°/ - En cas de carence de la part d'un copropriétaire à l'entretien de ses parties privatives, tout au moins celles visibles de l'extérieur, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles dont le défaut d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties privatives ou de l'aspect extérieur de chacun des bâtiments et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, le syndic, après décision de l'assemblée des copropriétaires du bâtiment concerné, pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois.

CHAPITRE V - CHARGES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

SECTION I - CHARGES GENERALES

1°/ - DEFINITION

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

Sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat.

Sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables.

Sous réserve de stipulations particulières, les charges générales comprennent toutes les dépenses afférentes, directement ou indirectement, aux parties communes générales et notamment, sans que cette énonciation soit limitative :



I. - a) Les frais de réparations de toute nature, grosses ou mineures à faire aux canalisations d'eau, d'électricité et à celles d'écoulement conduisant les eaux ménagères et usées au tout à l'égout (sauf les parties à l'intérieur d'un local privatif affectées à l'usage exclusif dudit local), mais seulement pour la partie de ces canalisations commune à tous les copropriétaires.

b) Tous les frais d'entretien et de réparation de gros-oeuvre et de second oeuvre, y compris les frais de reconstruction des parties communes telles que définies ci-dessus.

c) Les frais d'éclairage et d'alimentation en eau des parties communes générales ainsi définies.

II. - a) Les frais et dépenses d'administration et de gestion commune.

- Rémunération du syndic, honoraires de l'architecte de la copropriété, frais de fonctionnement du syndicat des copropriétaires,

- Salaires de tous préposés à l'entretien des parties communes générales et des éléments à usage commun,

- Ainsi que les charges sociales et fiscales et les prestations avec leurs accessoires et avantages en nature y afférents.

b) Les dépenses afférentes à tous objets mobiliers et fournitures en conséquence : matériel, ustensiles, meubles meublants, approvisionnements, électricité, eau, gaz, produits d'entretien et de nettoyage, frais d'enlèvement des boues, des neiges et des ordures ménagères, contribution à tout contrat d'entretien passé avec toutes entreprises spécialisées, etc...) relatifs à ces mêmes parties communes générales.

c) Les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de toute nature, contractées par le syndic en application et dans les conditions du Chapitre II de la Quatrième Partie ci-après.

d) Les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme et dénomination que ce soit, auxquels serait assujéti le bâtiment.

2°/ -REPARTITION

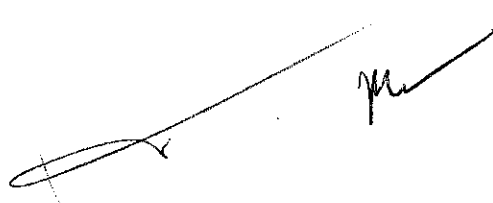
Les charges communes ci-dessus définies seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part dans les parties communes.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 10 Juillet 1965, la valeur relative de chaque lot à prendre en considération pour le calcul de la participation aux charges communes résulte de trois facteurs cumulatifs : la consistance, la superficie et la situation du lot.

Les copropriétaires sont tenus de participer à une deuxième catégorie de charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipement présentent à l'égard de chaque lot, à titre d'exemples : les boîtes aux lettres, les interphones, les antennes collectives, l'entretien des espaces verts et notamment du jardin intérieur.

A cet effet, il est ici précisé que les charges relatives à l'ensemble des espaces verts et notamment du jardin intérieur seront exclusivement supportées par les lots à usage d'habitation. Il sera établie ci-après en annexe un compte particulier des charges ci-dessus définies faisant l'objet d'une répartition entre les seuls copropriétaires de lot à usage d'habitation.

La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. En outre, les copropriétaires ont la faculté de décider d'une nouvelle répartition des charges sans pour autant modifier la répartition des millièmes de la copropriété.



SECTION II - CHARGES SPECIALES A CERTAINS COPROPRIETAIRES

A - CHARGES AFFERENTES AUX ESCALIERS, COULOIRS DE CHACUN DES BATIMENTS

1° - DEFINITION

Elles comprennent :

I - Pour les escaliers :

Les dépenses de ravalement intérieur concernant les cages d'escaliers et leurs paliers.

Les dépenses d'entretien et de réfection des marches d'escaliers.

II - Pour les couloirs :

Les dépenses d'entretien et de réfection des plafonds, sols et murs, et ce même pour les appartements non desservis par le couloir objet des travaux.

2° - REPARTITION

Il est établi en annexe des présentes un compte particulier des charges ci-dessus définies faisant l'objet d'une répartition entre les seuls copropriétaires des bâtiments intéressés.

B - CHARGES DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : GARAGES DE CHACUN DES BATIMENTS AINSI QUE DE LES CAGES D'ESCALIERS DESSERVANT LES SOUS SOLS.

1° - DEFINITION

a) Charges relatives aux garages

Les charges spéciales relatives aux emplacements de stationnement comprennent ou sont susceptibles de comprendre les frais d'entretien, de réfection ou de remplacement de tous les éléments présentant une utilité quelconque pour les seuls lots intéressés. Il en est notamment ainsi, sans que cette liste soit limitative, et selon les installations pouvant exister, de ceux relatifs aux voies de desserte de ces lots, rampes d'accès ou de sortie de véhicules, portes d'entrée ou de sortie commune, systèmes de verrouillage électrique ou électronique, système de sécurité, l'électricité relative à ces emplacements de stationnement ainsi que toute autre consommation propre à ceux-ci et pour autant qu'il existe des compteurs permettant d'enregistrer la consommation spécifique s'y rapportant.

b) Charges relatives aux cages d'escaliers desservant les sous sols

Elles comprennent :

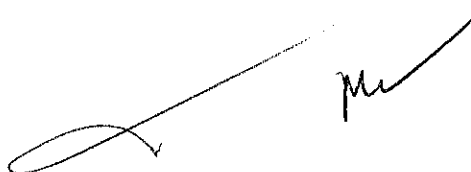
I - Pour les escaliers :

Les dépenses de ravalement intérieur concernant les cages d'escaliers et leurs paliers.

Les dépenses d'entretien et de réfection des marches d'escaliers.

2° - REPARTITION

Il est établi en annexe des présentes un compte particulier des charges ci-dessus définies faisant l'objet d'une répartition entre les seuls copropriétaires des bâtiments et lots intéressés dans la proportion que détiendra chacun des lots concernés dans leurs bâtiments respectifs.



SECTION III - REGLEMENT - PROVISIONS - FONDS DE PREVOYANCE - GARANTIE

I. - Le syndic peut exiger le versement :

1°/ - De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder un sixième du montant du budget prévisionnel.

2°/ - Des provisions égales au quart du budget voté pour l'exercice considéré. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

3°/ - Des provisions pour des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, notamment afférentes aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, aux travaux portant sur les éléments d'équipements communs, le tout à l'exclusion de ceux de maintenance.

4°/ - Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale.

5°/ - Des avances constituées par des provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965.

Le syndic produire annuellement la justification de ses dépenses pour l'exercice écoulé dans les conditions de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967.

II. - 1°/ - La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Les versements en application des dispositions ci-dessus devront être effectués dans le mois de la demande qui en sera faite par le syndic.

Passé ce délai, les retardataires devront payer l'intérêt légal dans les conditions de l'article 36 du 17 Mars 1967.

Les autres copropriétaires devront, en tant que de besoin, faire l'avance nécessaire pour suppléer aux conséquences de la défaillance d'un ou plusieurs.

2°/ - Le paiement de la part contributive due par l'un des copropriétaires, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif sera poursuivi par toutes les voies de droit et assuré par toutes mesures conservatoires prévues par la Loi. Il en sera de même du paiement des pénalités de retard ci-dessus stipulées.

Pour la mise en oeuvre de ces garanties, la mise en demeure aura lieu par acte extrajudiciaire, et sera considérée comme restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours.

3°/ - Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel de ses héritiers ou ayants-droit.

Ces versements comprennent, pour chacun des copropriétaires, les provisions pour le syndicat principal et pour le syndicat secondaire à laquelle il appartient.

CHAPITRE VI - OPERATIONS DIVERSES : MUTATIONS DE PROPRIETE - INDIVISION - HYPOTHEQUES - LOCATION - MODIFICATIONS DE LOTS

Chaque copropriétaire pourra disposer de ses droits et les utiliser selon les divers modes juridiques de contrats et obligations, sous les conditions ci-après exposées et dans le respect des dispositions des articles 4 à 6 du décret du 17 Mars 1967, relativement notamment aux mentions à porter dans les actes et aux notifications à faire au syndic.

SECTION I - MUTATIONS DE PROPRIETE

Le syndic, avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert d'un lot, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.



1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
- b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
- c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
- d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- e) Des avances exigibles.

2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

- a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;
- b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

- a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;
- b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
- c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

1°/ -OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX COPROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Le présent règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires du fait de leur publication au fichier immobilier.

A défaut de publication au fichier immobilier, l'opposabilité aux acquéreurs ou titulaires de droits réels sur un lot est soumise aux conditions de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 17 Mars 1967.

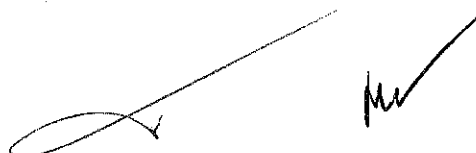
2°/ -MUTATION ENTRE VIFS

I. - En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, notification de transfert doit être donnée au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin que le nouveau copropriétaire soit tenu vis à vis du syndicat du paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire restera tenu vis à vis du syndicat du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de mutation. Il ne peut exiger la restitution même partielle des sommes par lui versées aux syndicats à titre d'avances ou de provisions, sauf dans le fond de roulement.

L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à l'égard des tiers, au nom des copropriétaires, et payables à terme.

Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 Mars 1967 sont ci-après littéralement rapportés :

« Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :



« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

« 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

« 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

« Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. »

II. - En cas de mutation à titre onéreux d'un lot, avis de la mutation doit être donné au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du notaire dans les quinze jours de la vente. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extra-judiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra éléction de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**. Etant ici précisé que les effets de l'opposition sont limités au montant des sommes restant dues aux syndicats par l'ancien propriétaire.

Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d'établissement d'un certificat par le syndic, préalablement à la mutation à titre onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard des syndicats.

Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que des créances des syndicats effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

Le mot « syndicats » comprend le syndicat principal et le syndicat secondaire dont le copropriétaire fait partie.

3°/-MUTATION PAR DECES

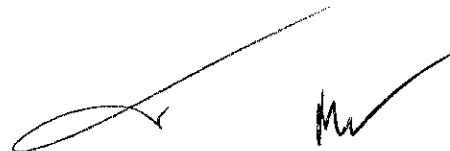
I. - En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession sauf dans les cas où le Notaire est dans l'impossibilité d'établir exactement la dévolution successorale..

Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois de cet événement dans les conditions de l'article 6 du décret du 17 Mars 1967.

II. - En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions ci-dessus sont applicables. Le légataire reste tenu solidairement et indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation.

III. - Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits doit être notifié, sans délai, au syndic, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 17 Mars 1967.

En toute hypothèse, le ou les nouveaux copropriétaires sont tenus de notifier au syndic leur domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret sus-visé, dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu à **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 64 du décret précité.



SECTION II - INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LA PROPRIETE -

I. - Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées des copropriétaires par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. Les indivisaires ne seront pas solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis des syndicats du paiement des charges afférentes audit lot.

II. - En cas de démembrement de la propriété d'un lot, le nu-propriétaire ne peut être tenu qu'aux grosses réparations de l'article 606 du Code Civil.

Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par l'un d'eux ou un mandataire commun, qui, à défaut d'accord sera désigné comme il est dit ci-dessus au I. de la présente section.

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire, sauf en ce qui concerne les décisions visées à l'article 26 de la Loi du 10 Juillet 1965.

SECTION III - MODIFICATION DES LOTS

Chaque copropriétaire pourra, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 24 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965, et sous réserve, s'il y a lieu, des autorisations nécessaires des services administratifs ou des organismes prêteurs, diviser son lot en autant de lots qu'il voudra et par la suite réunir ou encore subdiviser lesdits lots, le tout compte tenu de l'unanimité requise pour établir la nouvelle grille de répartition.

Sous les mêmes conditions et réserves, le propriétaire de plusieurs lots pourra en modifier la composition, les réunir en un lot unique ou les subdiviser.

Les copropriétaires pourront également échanger entre eux ou céder des éléments détachés de leurs lots.

En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de modifier les quotes-parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes aux lots intéressés par la modification, à condition, bien entendu, que le total reste inchangé.

Toutefois, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot la répartition des charges entre ses fractions sera, par application de l'article 11 de la Loi du 10 Juillet 1965, soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires intéressés statuant par voie de décision ordinaire prise conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965.

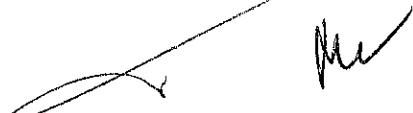
En outre, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier conformément aux dispositions qui lui sont propres.

Il est ici expressément stipulé que l'acquéreur des lots à usage commerciaux pourra sans demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires diviser lesdits lots à usage commerciaux en autant de lots qu'il le souhaite à la seule condition de modifier la répartition des quotes-parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes à ces lots et ce sans accroître la quote part de parties communes et des charges des lots non concernés par cette modification.

Toute modification permanente de lots, par suite de division, réunion ou subdivision, devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division ainsi que de l'état de répartition des charges générales et spéciales.

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires ou de leurs ayants cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendraient à être modifiés, une copie authentique de l'acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise :

1° - Au syndic de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** alors en fonction,



2°/ - Au notaire détenteur de l'original des présentes, ou à son successeur, pour en effectuer le dépôt en suite de celles-ci au rang de ses minutes.
Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires ayant réalisé les modifications.

SECTION IV - HYPOTHEQUE

Le copropriétaire hypothéquant son lot devra obtenir de son créancier qu'il accepte que l'indemnité d'assurance soit directement versée au syndic aux fins de reconstruction du ou des bâtiments.

SECTION V - LOCATION

Le copropriétaire louant son lot devra porter à la connaissance de son locataire le présent règlement. Le locataire devra prendre l'engagement dans le contrat de bail de respecter les dispositions dudit règlement.

Le copropriétaire devra avertir le président de l'association syndicale secondaire dont il dépend de la location et restera solidairement responsable des dégâts ou désagréments pouvant avoir été occasionnés par son locataire.

SECTION VI - ACTION EN JUSTICE

Tout copropriétaire exerçant une action en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la Loi du 10 Juillet 1965, doit veiller à ce que le syndic en soit informé dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 17 Mars 1967.

SECTION VII - POUVOIR CONFERE A LA SOCIETE REQUERANTE

La Société MARIGNAN HABITAT se réserve la faculté de rétrocéder à l'OPAC DU RHONE, Concédant de la ZAC, une bande de terrain à prendre le long de la rue du 8 Mai 1945, telle qu'elle figure sous teinte jaune au plan ci-après annexé.

Etant ici précisé qu'un bornage définitif devra être établi au jour de la rétrocession afin de déterminer les limites exactes de cette bande de terrain.

Tout pouvoir lui est conféré à cet effet.

TROISIEME PARTIE

ADMINISTRATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

CHAPITRE VII - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

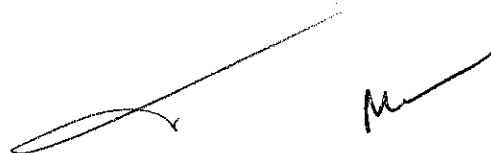
SECTION I - GENERALITES

Syndicat principal

1°/ - La collectivité des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Les différents copropriétaires de chacun des bâtiments sont obligatoirement et de plein droit groupés dans ce syndicat.

Le syndicat a pour objet la conservation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER et l'administration des parties communes.

En ce qui concerne l'établissement du budget prévisionnel et l'établissement des comptes par le syndicat des copropriétaires principal, il est expressément renvoyé aux dispositions des articles 14-1 à 14-3 de la loi du 10 Juillet 1965 ainsi qu'aux articles 43, 44 et 45 du décret du 17 Mars 1967.



Le syndicat principal a qualité pour agir en justice, pour acquérir ou aliéner, le tout en application du présent règlement de copropriété et conformément aux dispositions de la loi.

Il est dénommé **Syndicat des Copropriétaires du CLos de l'Echevin.**

Le syndicat pourra revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 notamment par l'article 17-1 de ladite loi. Dans l'hypothèse de la constitution d'un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.

Quelle que soit la forme revêtue par le syndicat, ses décisions sont prises en assemblées générales des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic.

Il a son siège dans le premier bâtiment **L'ENSEMBLE IMMOBILIER.**

2°/ - Le syndicat prend naissance dès que les locaux composant un des bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** appartiendront à deux copropriétaires différents au moins.

Il prend fin si la totalité des bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** vient à appartenir à une seule personne.

3°/ - Les décisions qui sont de la compétence du syndicat, sont prises par l'Assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic dans les conditions ci-après exposées.

Syndicats secondaires

Pour la gestion des frais et charges afférents à chacun des bâtiments est créé pour chacun d'entre eux un syndicat secondaire.

Le syndicat secondaire a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment pour lequel il est constitué. Il ne peut toutefois pas empiéter sur les pouvoirs du syndicat principal sur les parties communes de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER.**

L'existence du syndicat secondaire amène automatiquement une spécialisation des charges communes afférant au seul bâtiment pour lequel il a été créé.

Chaque syndicat secondaire aura, en ce qui le concerne, la charge :

- de ses propres frais de fonctionnement dont la répartition bâtiment par bâtiment est demeurée ci-jointe et annexée après mention ;
- les charges d'entretien, de réparation, et le cas échéant de reconstruction du bâtiment concerné ;
- les charges d'entretien, de réparation et le cas échéant de remplacement des éléments d'équipements qui lui sont rattachés.

Le tout de la manière indiquée aux présentes.

Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile.

Tous les membres du syndicat secondaire font nécessairement partie de l'assemblée générale du syndicat principal.

Chaque syndicat secondaire devra tenir, au moins une fois par an, une assemblée générale distincte de celle du syndicat principal.

Seul le représentant légal du syndicat secondaire peut agir en justice en son nom aux fins d'assurer la défense des intérêts relevant du bâtiment seul.



SECTION II - ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES

1° - DROIT DE VOTE

Le syndicat, qu'il soit principal ou secondaire, est réuni et organisé en assemblées composées par les copropriétaires dûment convoqués, y participant en personne ou par un mandataire régulier, chacun d'eux disposant d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts dans les parties communes.

Toutefois lorsque la question débattue concerne les dépenses relatives aux parties du bâtiment et aux éléments d'équipement faisant l'objet de charges spéciales, telles que définies ci-dessus, seuls les copropriétaires à qui incombent les charges peuvent délibérer et voter proportionnellement à leur participation auxdites dépenses.

Ces décisions particulières sont prises dans les conditions de majorité visées au présent règlement.

Les majorités de voix exigées pour le vote des décisions des assemblées et le nombre de voix prévu sont calculés en tenant compte, s'il y a lieu, de la réduction résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 Juillet 1965.

Etant observé que l'article 24 de ladite loi dispose que ce sont les voix exprimées qui sont utilisées dans le calcul de la majorité des présents ou représentés. En conséquence, les abstentions ne sont plus prises en compte dans le calcul de la majorité.

2° - CONVOCATION DES ASSEMBLEES

I. - Les copropriétaires se réuniront en Assemblée Générale dans le cadre du syndicat secondaire au plus tard six mois après la date à laquelle le quart des lots composant un bâtiment se trouvera appartenir à des copropriétaires différents, et de toute façon dans l'année de la création du syndicat principal.

Par la suite, les copropriétaires se réuniront en assemblée sur convocation du syndic.

II. - Le syndic convoquera l'assemblée des copropriétaires chaque fois qu'il le jugera utile et au moins une fois l'an dans les six mois après l'arrêté du dernier exercice comptable.

III. - En outre, le syndic devra convoquer l'assemblée chaque fois que la demande lui en sera faite soit par le conseil syndical du syndicat principal ou secondaire, soit par un ou plusieurs copropriétaire représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires s'il s'agit du conseil syndical principal soit au moins le quart des voix des copropriétaires d'un bâtiment s'il s'agit du conseil syndical secondaire, le tout dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 Mars 1967.

Faute par le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite dans les conditions de l'article 8 du décret sus-visé.

IV. - Les convocations aux assemblées seront notifiées aux copropriétaires, sauf urgence, au moins quinze jours avant la réunion par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressées à leur domicile réel ou élu, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 Mars 1967, le délai étant compté à partir de la date d'envoi.

Ces convocations indiqueront le lieu, la date, l'heure de la réunion et l'ordre du jour qui précisera chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

L'assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation.

Les documents et renseignements visés à l'article 11 du décret du 17 Mars 1967 seront, s'il y a lieu, notifiés en même temps que l'ordre du jour.

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée Générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété doivent être tenues à disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré selon les modalités prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 Juillet 1965.



A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Dans le cas où plusieurs lots seraient attribués à des associés d'une société propriétaire de ces lots dans les conditions de l'article 23 de la loi du 10 Juillet 1965, la société sera membre du syndicat mais les convocations seront faites aux associés dans les conditions des articles 12 et 18 du décret précité.

V. - En cas de mutation de propriété, tant que le syndic n'en aura pas reçu avis ou notification, ainsi qu'il est prévu au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement, les convocations seront valablement faites à l'égard du ou des nouveaux propriétaires au dernier domicile notifié au syndic.

Lorsqu'un lot de copropriété se trouvera appartenir à plusieurs personnes, ou encore avoir fait l'objet d'un démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les représenter auprès du syndic et assister aux Assemblées Générales, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement.

En cas d'indivision d'un lot, faute par les indivisaires de procéder à cette désignation, les convocations seront valablement adressées au dernier domicile notifié au syndic.

En cas de démembrement de la propriété d'un lot, à défaut de désignation d'un représentant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, toutes les convocations seront valablement adressées à l'usufruitier.

3°/ - TENUE DES ASSEMBLEES

I. - Au début de chaque réunion, l'assemblée élira son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

En cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote.

Le syndic ou son représentant assurera le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée.

En aucun cas, le syndic, son conjoint et ses préposés ne pourront présider l'assemblée même s'ils sont copropriétaires.

Le président prendra toutes mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion.

Il sera tenu une feuille de présence qui indiquera les nom et domicile de chacun des membres de l'assemblée et, le cas échéant de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont ils disposent, compte tenu des termes de la Loi du 10 Juillet 1965, et du présent règlement.

Cette feuille sera émargée par chacun des membres de l'assemblée ou par son mandataire. Elle sera certifiée exacte par le président de l'assemblée et conservée par le syndic ainsi que les pouvoirs avec l'original du procès-verbal de séance ; elle devra être communiquée à tout copropriétaire le requérant.

II. - Les copropriétaires pourront se faire représenter par un mandataire de leur choix, qui pourra être habilité par un simple écrit.

Chaque mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote, sous réserve éventuellement des dispositions de l'article 22 de la Loi du 10 Juillet 1965. Par ailleurs, le syndic, son conjoint et ses préposés ne pourront recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses et elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

Les représentants légaux des mineurs ou autres incapables participeront aux assemblées en leurs lieu et place.




En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété, les règles de représentation ci-dessus exposées au chapitre III de la deuxième partie du présent règlement s'appliqueront.

III. - Les délibérations de chaque assemblée, seront constatées par un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire, rédigé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 17 Mars 1967. Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, il mentionnera les réserves éventuellement formulées.

Les procès-verbaux des séances seront inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code Civil.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, seront certifiés par le syndic.

4°/ - DECISIONS

Il ne pourra être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I du décret du 17 Mars 1967.

L'assemblée peut, en outre, examiner, sans effet décisoire, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

A - Décisions Ordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions ordinaires, statueront sur toutes les questions relatives à l'application du présent règlement de copropriété, sur les points que celui-ci n'aurait pas expressément prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs du bâtiment, de la façon la plus générale qu'il soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquels il n'est pas prévu de dispositions particulières par la loi ou le présent règlement.

II. - Les décisions visées ci-dessus seront prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée.

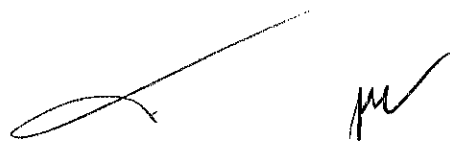
B- Décisions prises dans des conditions particulières de majorité

I. - Les copropriétaires, par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la Loi du 10 Juillet 1965 ou celles de l'article 25-1, statueront sur les décisions concernant :

a) Toutes délégations de pouvoirs visées à l'article 25-a de la Loi du 10 Juillet 1965 et notamment celles de prendre l'une des décisions visées au paragraphe A ci-dessus, le tout dans les conditions de l'article 21 du décret du 17 Mars 1967, autre que celle pour le recouvrement des charges qui ressort à l'article 24.

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un bâtiment et conformes à la destination de celui-ci, le tout sous réserve du respect des dispositions du présent règlement compte tenu que les décisions affectant l'aspect extérieur d'un bâtiment et dont de l'**ENSEMBLE IMMOBILIER** ressortent du syndicat principal et non d'un syndicat secondaire.

c) La désignation ou la révocation des membres du Conseil Syndical ainsi que le renouvellement de leurs fonctions.



d) Les conditions auxquelles seront réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résulteront d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté, sauf à tenir compte que ces décisions ressortent du syndicat principal et non d'un syndicat secondaire.

e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

f) La modification de la répartition des charges entraînée par les services collectifs et les éléments d'équipement communs qui pourrait être rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives comme la transformation de locaux d'habitation en locaux à usage professionnel.

g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965, les travaux d'économies d'énergie portant sur l'isolation thermique d'un bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.

Seuls sont concernés, les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.

La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir contractuellement la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.

h) La pose dans les parties communes, de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements aux normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 Juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

i) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure du bâtiment ou ses éléments d'équipement essentiels.

j) L'installation ou l'adaptation d'une ou plusieurs antennes collectives permettant de bénéficier d'une plus large ou d'une meilleure réception des émissions de radiodiffusion et de télévision, sans apporter de nuisances anormales aux propriétaires de lots comportant la jouissance privative de terrasse ou de jardin, ainsi que l'installation d'un réseau câblé.

k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes.

l) L'installation ou la modification d'un réseau d'électrification pour alimenter en courant les parkings.

m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

n) Ainsi que le montant des marchés et des contrats à partir desquels la consultation du conseil syndical est obligatoire et/ou une mise en concurrence est également obligatoire.

II. - Les décisions précédentes ne pourront être valablement votées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les copropriétaires présents ou non à l'assemblée.



Conformément à l'article 25-1 de la loi de 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

C - Décisions Extraordinaires

I. - Les copropriétaires, par voie de décisions extraordinaires, pourront :

a) Décider d'actes d'acquisition immobilière ainsi que des actes de disposition autres que ceux visés au paragraphe B ci-dessus, cette décision ressortant de la seule compétence du syndicat principal.

b) Compléter ou modifier le règlement de copropriété dans ses dispositions qui concernent simplement la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, cette décision ressortant de la seule compétence du syndicat principal.

c) Décider de travaux comportant transformation, addition ou amélioration dont il est question au chapitre I de la quatrième partie du présent règlement à l'exception des travaux visés aux e), g), h), i), et j) du paragraphe B ci-dessus.

II. - Les décisions précédentes seront prises à la majorité des membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux/tiers des voix de l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965 :

- l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble. (Article 26-1).

Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance. (Article 26-2).

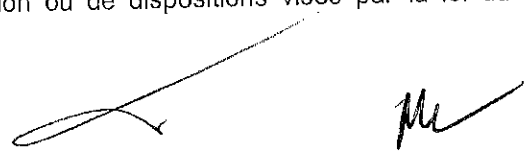
- l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. (Article 26-3).

5°/ - DISPOSITIONS DIVERSES

Les différentes règles de quorum et de majorité définies ci-dessus s'appliqueront également aux décisions qui seront prises, par les différentes catégories de propriétaires soumis à des charges communes spéciales lorsqu'elles auront trait aux parties communes spéciales s'y rapportant sauf ce qui a été dit plus haut pour le cas de réunion en une seule main de tous les lots concernés par l'une ou l'autre des catégories de charges spéciales définies.

I. - Le syndicat principal ne pourra pas, à quelque majorité que ce soit, et si ce n'est à l'unanimité, décider :

La modification des droits des copropriétaires dans les choses privées et communes et des voix y attachées, sauf lorsque cette modification serait la conséquence d'actes d'acquisition ou de dispositions visés par la loi du 10 Juillet 1965.



L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination du bâtiment.

D'une façon générale, le syndicat ne pourra, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.

Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être décidées que du consentement de l'unanimité des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 Juillet 1965.

II. - Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires du bâtiment même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés aux assemblées.

Elles seront notifiées aux opposants ou aux défaillants conformément aux dispositions des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 Mars 1967.

La notification sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle devra mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 Juillet 1965, et indiquer les absents non représentés.

CHAPITRE VIII - SYNDIC

SECTION I - GENERALITES

Le syndic sera le représentant du Syndicat dans les actes civils et en justice, il assurera l'exécution des décisions des assemblées des copropriétaires et des dispositions du règlement de copropriété.

Il administrera **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** et pourvoira à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Il procédera pour le compte du syndicat principal et pour le compte de chacun ~~des syndicats secondaires à l'engagement et au paiement des dépenses communes.~~

Le tout en application du présent règlement, de la Loi du 10 Juillet 1965 et dans les conditions et selon les modalités prévues à la section IV du décret du 17 Mars 1967.

SECTION II - DESIGNATION

I. - Le syndic sera nommé et révoqué soit par l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1865, soit par le conseil syndical dans le cas de création d'un syndicat coopératif tel que prévu par les articles 14 et 17-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 et 41 du décret du 17 Mars 1967.

L'Assemblée Générale du syndicat principal déterminera la durée de ses fonctions sans que celles-ci puissent être supérieures à trois ans sous réserve, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 28 du décret du 17 Mars 1967.

Dans les mêmes conditions, il pourra être nommé ou révoqué un syndic suppléant.

Les fonctions du syndic sont renouvelables.

Les fonctions du syndic peuvent être assurées par toute personne, physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

En cas de démission, le syndic devra aviser les copropriétaires ou le conseil syndical de son intention trois mois au moins à l'avance.

Si les fonctions du syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait pas fondée sur un motif légitime lui ouvrira un droit à indemnisation.

II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre I ci-dessus, la société requérante ou le requérant personne physique le plus âgé aux présentes exercera à titre provisoire les fonctions de syndic, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.



Etant ici précisé que la Société requérante a nommé **FONCIA SAINT ANTOINE, 4 Quai St Antoine à LYON 2^{ème}** comme syndic provisoire.

III. - A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée, le syndic pourra être désigné par décision de justice dans les conditions de l'article 46 du décret du 17 Mars 1967.

Dans les autres cas de vacance de la fonction du syndic, comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions seront provisoirement exercés par le syndic suppléant, ou, à défaut, un administrateur provisoire serait désigné par décision de justice, dans les conditions des articles 47 et 49 du décret du 17 Mars 1967. L'Assemblée Générale des copropriétaires devra alors être réunie dans les plus brefs délais pour prendre toutes mesures utiles.

IV - Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

SECTION III - POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION

Le syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de chacun des bâtiments et de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des copropriétaires, dans les conditions ci-après :

1°/ - ENTRETIEN ET TRAVAUX

I. - Le syndic pourvoira à l'entretien normal des choses et parties communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet, le tout sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires.

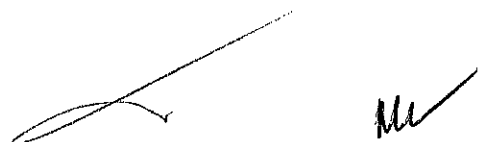
II. - Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux dépassant le cadre d'un entretien normal et présentant un caractère exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire.

Il en sera ainsi, principalement, des grosses réparations de bâtiments et des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.

Cet accord préalable ne sera pas nécessaire en cas d'urgence et de nécessité, mais le syndic sera alors tenu d'en informer les copropriétaires et de convoquer immédiatement l'Assemblée Générale.

III. - Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci-dessus, l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 Mars 1967.

Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se prononcera sur le choix de l'entrepreneur. Au cas où cette assemblée déciderait d'arrêter les travaux et de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés. Cette indemnité lui serait payée par le syndicat, sauf à celui-ci à mettre éventuellement en cause la responsabilité du syndic.



2°/ - ADMINISTRATION ET GESTION

Le syndic recrutera le personnel du syndicat nécessaire, la convention collective fixera les conditions de sa rémunération et de son travail et le congédiera, le lien de subordination existera entre le seul syndic et le personnel et ce en dehors de toutes autres personnes. Toutefois, sous réserve éventuellement des stipulations du présent règlement, l'assemblée a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Le syndic contractera toutes les assurances nécessaires, ainsi qu'il sera dit ci-après à la quatrième partie.

Il procédera à tous encaissements et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires en application des dispositions du chapitre II de la deuxième partie du présent règlement.

Il établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot.

Il tiendra une comptabilité faisant apparaître la situation comptable de chacun d'eux.

Il préparera un budget prévisionnel annuel pour les dépenses courantes (hors travaux) et le soumettra au vote de l'assemblée générale. Ce budget prévisionnel devra être voté chaque année par l'assemblée se réunissant dans les six mois, les dépenses pour travaux étant exclues de celui-ci, et il fera l'objet de versement de provisions égales au quart du budget le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée, le tout conformément aux dispositions des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 Juillet 1965.

Il devra tenir une comptabilité séparée pour chaque syndicat, faisant apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.

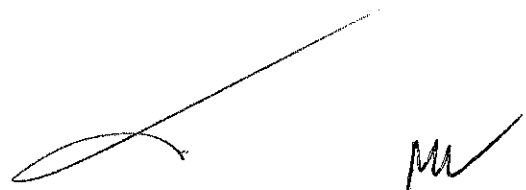
Le syndic a obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires et ce dans les trois mois de sa désignation, sous peine de nullité de son mandat. L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires pourra, toutefois, dans le seul cas où il s'agit d'un syndicat professionnel, décider de renoncer à l'ouverture de ce compte séparé, et ce en délibérant à la majorité de l'article 25 ou le cas échéant à celle de l'article 25-1, et en indiquant la durée pour laquelle la dispense est donnée. Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.

Il détiendra les archives du syndicat, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.

Il remplira les mêmes obligations auprès de chacun des syndicats secondaires.

Il devra établir le carnet d'entretien de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** et le tenir à jour, ce carnet d'entretien devant être remis aux propriétaires successifs de lots qui en font la demande et ce à leurs frais, ainsi que le diagnostic technique le cas échéant.

Le tout conformément aux dispositions du décret du 17 Mars 1967, et notamment de ses articles 32, 33 et 34, et de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965.



SECTION IV - POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION

I. - Le syndic sera le représentant officiel du syndicat, qu'il soit principal ou secondaire, vis-à-vis des copropriétaires et des tiers.

Il assurera l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.

Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.

Notamment, il fera, le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des parts contributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes et conditions notamment des articles 19 et suivants de la loi du 10 Juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 Mars 1967.

II. - Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de toutes services.

Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** et qui ne seraient pas recouvrés par voie de rôles individuels.

III. - Le syndic, pour toutes questions d'intérêt commun, représentera le syndicat des copropriétaires :

a) en justice, devant toutes juridictions compétentes, tant en demandant qu'en défendant dans les conditions prévues à la section VII du décret du 17 Mars 1967 et notamment aux articles 55 et 59, même au besoin contre certains copropriétaires ; il pourra notamment, conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

Il bénéficie des dispositions des articles 10-1 et 19-2 insérés dans la loi du 10 Juillet 1965.

b) dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des articles 25 et 26 de la Loi du 10 Juillet 1965 et conformément aux dispositions de l'article 16 de la même Loi,

Le tout sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

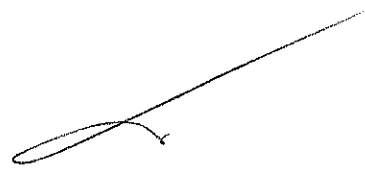
IV. - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi du 10 Juillet 1965, le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. Toutefois, l'Assemblée Générale des copropriétaires, statuant par voie de décision prise dans les conditions particulières de majorité du chapitre I, section II, 4°, B, de la présente partie pourra autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En outre, à l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux alinéas précédents ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.



CHAPITRE IX - CONSEIL SYNDICAL PRINCIPAL ET CONSEILS SYNDICAUX SECONDAIRES

L'assemblée des copropriétaires de **l'ENSEMBLE IMMOBILIER** constituera un conseil syndical en vue d'assister le Syndic et de contrôler sa gestion, le tout dans les conditions et selon des modalités des articles 21 de la Loi du 10 Juillet 1965 et de la section III du décret du 17 Mars 1967 ; elle fixera les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce conseil, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la Loi numéro 85-1470 du 31 Décembre 1985.

Toutefois, l'assemblée des copropriétaires de chaque bâtiment constituera un conseil syndicat secondaire avec les mêmes attributions que celles relatées aux présentes concernant le bâtiment proprement dit.

Chaque conseil syndical aura pour mission de donner avis au syndic ou à l'Assemblée Générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même, mais il ne peut en aucun cas se substituer au syndic qui est le seul organe d'exécution des décisions prises en Assemblée Générale. Le conseil syndical contrôle notamment la comptabilité du syndic, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats. Le conseil syndical principal examinera la comptabilité du syndic pour **l'ENSEMBLE IMMOBILIER** et chaque conseil syndical secondaire examinera la comptabilité du syndic pour son propre bâtiment.

Il peut également recevoir d'autres missions ou d délégations de l'assemblée générale, par décision prise à la majorité de tous les copropriétaires de l'article 25 ou de l'article 25.A.

Il ne peut par contre en aucun cas modifier le budget ou engager des dépenses, sauf autorisation expresse de l'assemblée qui peut fixer un seuil en deçà duquel le syndic pourra prendre certaines décisions en accord avec le conseil syndical.

Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents, correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Il donne son avis au syndic en cas de travaux urgents ainsi qu'il est précisé ci-avant à l'occasion de la détermination des pouvoirs du syndic.

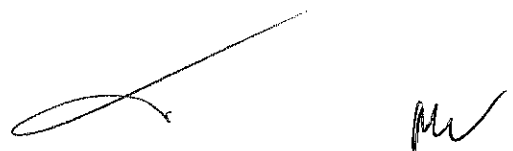
L'organisation du conseil syndical est fixée par l'assemblée générale des copropriétaires.

En cas d'égalité des voix dans le cadre des décisions du conseil syndical, la voix du président est prépondérante.

Le conseil syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission.

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.



QUATRIEME PARTIE

AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATIONS ASSURANCES - LITIGES

CHAPITRE X - AMELIORATION - ADDITIONS - SURELEVATIONS

Les questions relatives aux améliorations et additions de locaux privés, ainsi qu'à l'exercice du droit de surélévation sont soumises aux dispositions des articles 30 à 37 de la loi du 10 Juillet 1965 et à celles du décret du 17 Mars 1967 pris pour son application.

Il est simplement rappelé ici que chaque syndicat secondaire, en vertu de ces dispositions, et à condition qu'elles soient conformes à la destination de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, décider par voie de décision collective extraordinaire toutes améliorations, telle que la transformation ou la création d'éléments d'équipement, l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun des bâtiments ou à la création de tels locaux.

Si ces éléments d'équipement ou les locaux aménagés ne concernent qu'un seul bâtiment, cette décision ressort au syndicat secondaire de ce bâtiment.

La surélévation ou la construction aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privé peut être réalisée par les soins du syndicat principal sur une décision prise à l'unanimité de ses membres, comme intéressant **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** même si la réalisation n'affecte qu'un bâtiment.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment exige, outre la majorité prévue à l'article 26 et les autorisations administratives, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

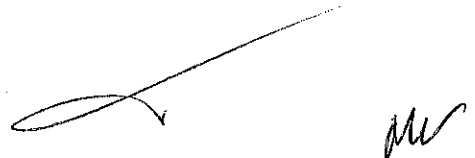
En outre, les copropriétaires qui subiraient, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35 de la Loi du 10 Juillet 1965, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 de cette loi, ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

Il est précisé que dans le cas où, en application des dispositions de l'article 33 de la Loi du 10 Juillet 1965, un intérêt serait versé au syndicat par les copropriétaires payant par annuités, cet intérêt devra bénéficier aux autres copropriétaires qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi avoir fait l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux.

CHAPITRE XI - RISQUES CIVILS - ASSURANCES

I. - La responsabilité du fait de chacun des bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**, de ses installations et de ses dépendances constituant les parties communes ainsi que du fait des préposés de la copropriété, à l'égard de l'un des copropriétaires, des voisins, ou de tiers quelconques, au point de vue des risques civils, et au cas de poursuites en dommages et intérêts, incombera aux copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts dans la copropriété des parties communes.

Toutefois si le dommage est imputable au fait personnel d'un occupant, non couvert par une assurance collective, la responsabilité restera à la charge de celui-ci.



Il est expressément spécifié qu'au titre des risques civils et de la responsabilité en cas d'incendie, les copropriétaires seront réputés entretenir de simples rapports de voisinage et seront considérés comme des tiers les uns vis à vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l'accepter expressément les compagnies d'assurances.

II. - Le syndicat principal sera assuré notamment contre les risques suivants :

1°/ - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts quelconques causés par l'électricité et, s'il y a lieu, par les gaz et les dégâts des eaux avec renonciation au recours contre les copropriétaires occupant un appartement ou un local d'un des bâtiments de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER**.

2°/ - Le recours des voisins et le recours des locataires.

3°/ - La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par un des bâtiments **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** tels que défaut de réparations, vices de construction ou de réparation, le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou services collectifs ou par les personnes dont le syndicat doit répondre ou les choses qui sont sous sa garde.

Chaque syndicat secondaire devra s'assurer pour les mêmes risques relativement à son bâtiment.

III. - En application des stipulations ci-dessus, **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** fera l'objet d'une police globale multirisque couvrant son ensemble, tant en ses parties communes que privatives.

Les questions relatives à la nature et à l'importance des garanties seront débattues par l'assemblée des copropriétaires.

Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par le syndic.

CHAPITRE XII -INEXECUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE - LITIGES
--

~~En cas d'inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant au paiement de tous dommages et intérêts ou astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du syndicat dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 Mars 1967.~~

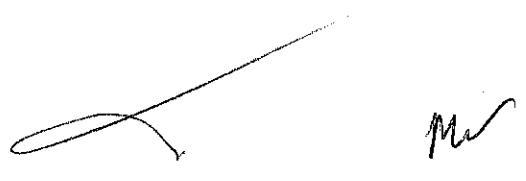
~~Pour le cas où l'inexécution serait le fait d'un locataire, l'action devra être dirigée à titre principal contre le propriétaire bailleur.~~

~~Le montant des dommages et intérêts ou astreintes sera touché par le syndic et, dans le cas où il ne devrait pas être employé à la réparation d'un préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de réserve spéciale, sauf décision contraire de l'assemblée des copropriétaires.~~

~~D'une façon générale, les litiges nés de l'application de la loi du 10 Juillet 1965 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** et les actions soumises aux règles de procédure de la section VII du décret du 17 Mars 1967.~~

~~Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l'arbitrage dans les conditions de droit commun du livre troisième du Code de Procédure Civile.~~

~~Enfin, il est rappelé que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, ainsi qu'il est dit ci-dessus au chapitre I de la troisième partie (section II, 5°, III.).~~



CINQUIEME PARTIE

DOMICILE - FORMALITES

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit dans **L'ENSEMBLE IMMOBILIER** par chacun des copropriétaires et les actes de procédure y seront valablement délivrés, à défaut de notification faite au syndic de son domicile réel ou élu dans les conditions de l'article 64 du décret du 17 Mars 1967.

PUBLICITE FONCIERE

Le présent règlement de copropriété et état descriptif de division sera publié au 3ème Bureau des Hypothèques de LYON, conformément à la loi du 10 Juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

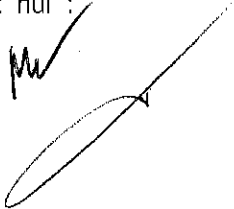
FRAIS

Les frais d'établissement du présent règlement de copropriété et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront réglés ce jour par le requérant et ensuite récupérés par ce dernier sur chaque copropriétaire qui devra s'obliger dans son acte d'acquisition à les supporter au prorata de sa quote-part.

DONT ACTE ETABLI SUR SOIXANTE DIX PAGES

Comprenant :

- renvoi approuvé :
- barre tirée dans des blancs :
- blanc bâtonné :
- ligne entière rayée :
- chiffre rayé nul :
- mot nul :



Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.

Monsieur VALVERDE

Maître BARTHELET

